江西财经大学
JIANGXI UNIVERSITY OF FINANCE&ECONOMICS

学校代码 _____
密　　级 _____
中图分类号 _____
UDC _____

硕士学位论文

MASTER DISSERTATION

论文题目（中文）　企业恶意注销逃避行政处罚的法律规制研究

论文题目（英文）　Legal Regulation of Malicious Corporate Dissolution to Evade Administrative Penalties

作　　者　赖玉婷　　导　　师　欧阳君君
申请学位　硕士　　学院名称　法学院
学科专业　法律硕士（法学）　　研究方向　宪法与行政法

二〇二五年 六月

中国知网 https://www.cnki.net

摘　要

随着“放管服”改革持续推进，企业注销登记程序的持续简化为市场主体退出提供了便利的同时，也为恶意注销行为提供了操作空间，衍生出了不法主体恶意注销逃避行政处罚的新型治理难题。企业恶意注销逃避行政处罚即企业在办理注销程序的过程中，通过虚假承诺、提交虚假材料等方式隐瞒所背负的行政处罚，骗取注销登记，以此逃避行政处罚。虽然从行为动机以及注销程序的不同可以将企业恶意注销行为划分为不同的类型，但其核心行为呈现显著同构性：即通过欺诈手段骗取注销登记。不同的是，针对企业利用注销程序逃避民事责任的研究已形成包含法人人格否认，变更被执行人等较为成熟的规制体系，关于恶意注销规避行政处罚的学术探讨却仍显不足，实践中亦存在法律适用争议与制度缺失问题。恶意注销行为的不断出现，不仅削弱行政监管效能，更引发法律权威受损、市场主体间不公平竞争加剧等系统性风险。因此，探索规制恶意注销逃避行政处罚的系统方式确有其必要性。

恶意注销行为得以逃避行政处罚的原因有四：其一，单位行政处罚体系存在局限性。在单罚制为主的单位行政处罚体系下，客观上形成了企业利用注销程序逃避行政处罚的制度性诱因。当行政处罚责任仅锚定于单位主体而非追究实际控制人时，企业可通过恶意注销实现处罚链条的中断；其二，企业注销登记程序存在一定漏洞。行政处罚信息不共享，注销登记仅公示。行政处罚机关与商事登记机关的数据壁垒使得不法企业可以利用二者之间的信息不对称骗取注销登记，实现“合法退出”。其三，长期存在的“重注册轻注销”现象，缺少针对性法律规范规制恶意注销行为；其四，行政义务继受规则缺位，现行法律体系未明确行政处罚责任的可转移性。企业法人资格消灭后既无责任继受的法律依据，亦缺乏对实际控制人的追责机制，致使行政处罚因对象灭失而效力悬置。

现行实践中，主要规制手段包括：撤销注销登记与变更被执行人，但二者均面临实质困境。撤销注销登记虽可恢复企业主体资格，但因注销登记的性质争议面临合法性问题。更现实的问题在于，撤销程序可能引发已清算法律关系的连锁反应，与市场交易安全需求产生冲突，与公信力要求相冲突。而直接援引民事执行规则变更被执行人的规制办法，虽然能够落实行政处罚，但基于行政处罚与民事责任之间的差异，存在突破法律保留原则的问题，导致行政处罚追究偏离法治轨道。

破解上述困境需构建多维度规制体系：首先，推进跨部门数据治理协同化，

中国知网　https://www.cnki.net

打通处罚机关与登记机关之间的信息接口，将未履行行政处罚等关键信息实现互联互通，通过智能预警机制阻断恶意注销程序；其次，创新行政责任制度设计，增设行政义务继受条款，明确股东、实际控制人等相关责任人员在企业恶意注销后对行政处罚继受义务，同时确立行政机关对责任财产的追及权；最后，完善针对单位责任人员的行政处罚，提高实施恶意注销行为的违法成本，实施“黑名单”联合惩戒。

【关键词】企业恶意注销　行政处罚　行政义务继受

中国知网　https://www.cnki.net

Abstract

With the continuous advancement of the reform of " decentralization, regulation and service, " the continuous simplification of the enterprise cancellation registration process not only facilitates the withdrawal of market entities, but also provides an operating space for malicious cancellation behavior, and derives a new governance problem of malicious cancellation of illegal entities to evade responsibility. The malicious cancellation of enterprises evades administrative punishment, that is, in the process of handling the cancellation procedure, enterprises conceal the administrative punishment by submitting false materials, false promises, etc., and defraud the cancellation registration, so as to evade administrative punishment. Although the malicious cancellation behavior of enterprises can be divided into different types according to different behavioral motivations and cancellation procedures, its core behavior is significantly isomorphic : fraudulently defrauding the cancellation registration. The difference is that the research on enterprises using the cancellation procedure to evade civil liability has formed a relatively mature regulatory system including the denial of corporate personality and the change of the executed person. However, the academic discussion on malicious cancellation to evade administrative punishment is still insufficient. In practice, there are also disputes over the application of law and the lack of system. The continuous emergence of malicious cancellations not only weakens the effectiveness of administrative supervision, but also triggers systemic risks such as impaired legal authority and increased unfair competition among market entities. Therefore, it is necessary to explore the systematic way to regulate malicious cancellation to evade administrative punishment.

There are four reasons why malicious cancellation can evade administrative punishment : first, the administrative punishment system for enterprises has limitations, and the single punishment system for enterprises is only punished, which has become the premise for enterprises to maliciously cancel and evade administrative punishment ; second, there are some loopholes in the enterprise cancellation registration procedure. The administrative penalty information is not shared, and the cancellation registration is only publicized. The data barriers between the administrative punishment authority and the commercial registration authority enable

中国知网 https://www.cnki.net

enterprises to use the information asymmetry between the two to defraud the cancellation of registration and achieve ' legal exit '. Thirdly, the existence of the long-standing phenomenon of ' heavy registration and light cancellation ', the lack of targeted legal norms to regulate malicious cancellation ; fourth, the legal constraints of the cancellation of the commitment are blurred, and it is impossible to determine what kind of responsibility to bear ; the current legal system does not clarify the transferability of administrative punishment liability. After the elimination of enterprise legal person qualification, there is no legal basis for the inheritance of responsibility, and there is also a lack of accountability mechanism for the actual controller, resulting in the suspension of the effectiveness of administrative punishment due to the loss of the object.

In the current practice, the revocation of cancellation registration and the change of the person subjected to execution have become the main regulatory means, but both of them are facing substantive difficulties. Although the revocation of the cancellation registration can restore the qualification of the enterprise subject, it faces legal disputes. A more realistic problem is that the revocation procedure may trigger a chain reaction of liquidated legal relations, which conflicts with the security needs of market transactions and the requirements of credibility. Directly invoking the civil enforcement rules to change the regulation of the person subjected to execution, although it can implement administrative punishment, but based on the difference between administrative punishment and civil liability, there is a problem of breaking through the principle of legal reservation, which leads to the deviation of administrative punishment from the track of the rule of law.

To solve the above dilemma, it is necessary to build a multi-dimensional regulatory system. Firstly, we should promote the coordination of cross-sectoral data governance, open up the information interface between the punishment authority and the registration authority, realize the interconnection of key information such as failing to perform administrative punishment, and block the malicious cancellation procedure through the intelligent early warning mechanism. Secondly, it is necessary to innovate the design of administrative responsibility system, add administrative obligation succession clauses, clarify the succession obligations of shareholders,

中国知网 https://www.cnki.net

actual controllers and other relevant responsible personnel to administrative responsibility within a certain range after malicious cancellation of enterprises, and establish the right of administrative organs to pursue responsible property. Finally, improve the administrative penalties for the responsible personnel of the unit, not only increase the monetary cost of malicious cancellation, but also increase the cost of credit, and implement the ' blacklist ' joint punishment.

【Key words】 Malicious cancellation of enterprise; Administrative Penalty; Succession of Administrative Obligations

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

一、绪论.....1
(一)研究背景及意义.....1
(二)研究现状.....3
1、有关企业恶意注销.....3
2、有关行政许可注销.....4
3、有关民事规则在行政诉讼中的适用.....6
(三)研究思路及方法.....7
(四)论文的创新与不足之处.....7
二、企业恶意注销概述.....9
(一)企业恶意注销行为的概念与类型.....9
1、企业恶意注销行为的概念.....9
2、企业恶意注销行为的类型.....10
(二)企业恶意注销逃避行政处罚的危害性.....12
1、冲击商事注销登记制度.....12
2、削弱行政处罚效能.....13
三、企业恶意注销得以逃避行政处罚的成因机理.....14
(一)单位行政处罚模式存在局限性.....14
1、单位犯罪处罚模式.....14
2、单罚制原则下企业恶意注销的规制漏洞.....15
(二)注销登记程序中信息协调治理困境.....15
1、不愿共享：部门协作动力不足.....16
2、不会共享：实施标准不统一.....17
3、不便共享：操作程序存在障碍.....17
4、不敢共享：管理责任机制缺位.....18
(三)重“设立”轻“注销”现象.....18
(四)行政义务继受制度的缺失.....20
四、规制企业恶意注销逃避行政处罚的实践及困境.....23
(一)规制企业恶意注销逃避行政处罚的实践.....23
1、采取补救性规制措施：适用民事规则变更被执行人.....23
2、采取根源性规制措施：撤销注销登记.....24
(二)适用民事规则变更被执行人面临的困境.....24
1、行政诉讼中适用民事规则存在争议.....24
2、适用变更被执行人与适用规则相冲突.....26
(三)撤销企业注销登记面临的困境.....27

中国知网　https://www.cnki.net

1、企业注销登记性质不明确.....27
2、撤销企业注销登记不合理.....28
五、完善企业恶意注销逃避行政处罚的规制措施.....31
(一)构建多部门协调监管与信息共享机制.....31
1、加强行政处罚机关与注销登记机关的信息共享.....32
2、深化行政机关与司法机关的协作与配合.....33
(二)增设行政义务继受制度.....33
1、明确行政义务继受的责任主体.....33
2、明确行政义务继受的范围.....34
(三)增设针对企业有关人员的行政处罚.....35
1、增设针对企业有关人员行政处罚的必要性和可行性.....35
2、增设针对企业有关人员行政处罚的具体方式.....36
结语.....38
参考文献.....39

中国知网 https://www.cnki.net

一、绪论

（一）研究背景及意义

2015 年我国首次提出“放管服”改革的概念，这一概念的提出是在党的十八届三中全会的基础上再次肯定了市场在经济当中的决定性作用。在这种背景下，政府逐步减少对经济活动的干预。在众多的改革措施当中最为突出的是我国商事注册登记制度方面的改革。改革过程中，商事注册登记制度朝着门槛不断降低、办理程序更加简便的方向发展。入市门槛的降低、程序的便捷使得我国市场主体也在不断增加。根据国家市场监督管理总局新发布的数据显示，我国经营主体持续增加，仅在 2023 年这一年内，新设经营主体就已经达到了 3272. 7 万户，同比增长 12. 6%。与之相对应的，我国经营主体总量也在不断增加。截至 2023 年年底，全国登记在册的市场经营主体已达到 1. 84 亿户，同比增长 8. 9%。[1]市场准入与市场退出是市场经济中相对应的程序。高效便捷的市场准入机制，更需要配套完善的退出渠道，而传统的注销程序，复杂且耗时，不便于市场主体的退出。因此，为了市场机制更好地运行，也为了能提高商事注销登记的效率，我国的商事注销制度也逐步进行改革。改革的本意与重点是利用简便注销、强制注销等其他注销程序便利、辅助市场中商事主体的退出，从而避免市场资源的浪费，更好地激发市场活力。但是，在改革过程中，由于有关法律规范尚不完善，出现了企业恶意利用注销程序逃避债务、税务、行政处罚乃至刑事责任的现象。

以企业注销以及行政处罚为关键词搜索，在北大法宝中，可以搜索到行政案件 213 起，执行案件 52 起。其中，检索出企业恶意注销逃避行政处罚的案件 39 起。

如在武汉市武昌区住房保障和房屋管理局、涂军非诉执行审查行政裁定一案中，[2]武昌区房管局以被执行人越达佳利公司涉嫌违反《房地产经纪管理办法》第二十条的规定为由，于 2019 年 5 月 13 日作出了处罚决定。被执行人越达佳利公司签收该处罚决定后，在法定期限内未申请行政复议或者提起行政诉讼，经武昌区房管局催告后仍未主动履行该处罚决定所确定的义务。武昌区房管局于 2020 年 4 月 29 日以越达佳利公司为被执行人向武昌区人民法院申请强制执行。因越达佳利公司提交的工商登记信息显示越达佳利公司已于 2019 年 8 月 28 日注

[1]《2023 年我国新设经营主体 3272.2 户，同比增长 12.6%》，资料来源：国家市场监督管理总局 https://www.samr.gov.cn/xw/mtjj/art/2024/art_8a86e903876b48d682adc22df0e0fba1.html，浏览日期：2025 年 5 月 5 日。

[2]武汉市武昌区住房保障和房屋管理局、涂军非诉执行审查行政裁定案，湖北省武汉市武昌区人民法院(2020)鄂 0106 行审 1 号行政裁定书。

中国知网 https://www.cnki.net

销，在武昌区人民法院释明下，申请执行人武昌区房管局于2020年5月14日向武昌区人民法院提交了变更被执行人申请书，请求变更被执行人。

类似的案件也发生在湖北襄阳市，襄阳市生态环境局宜城分局发现湖北襄化化工有限公司排放废水后，依法向湖北襄化化工公司送达行政处罚决定书，湖北襄化化工公司在2020年9月8日收到行政处罚决定书后，同样未申请复议也未提起行政诉讼。襄阳市生态环境局宜城分局则在2021年5月7日向湖北省宜城市人民法院申请强制执行，但在审理过程中发现，襄化化工公司于2021年1月25日已经办理注销登记。[3]

尽管两个案件的案件事实内容具有高度相似性，但是案件的判决结果却大相径庭。在武汉市武昌区住房保障和房屋管理局、涂军非诉执行审查行政裁定一案中，武昌区人民法院在发现被申请执行人已经注销后，向执行申请人释明可以依据《中华人民共和国行政诉讼法》第101条规定，适用《最高人民法院关于适用若干问题的规定（二）》第19条规定，要求清算人对未清理完毕的债务承担清偿责任，可以变更清算人涂军为被执行人。而在襄阳市生态环境局宜城分局、湖北襄化化工有限公司一案中，宜城市人民法院认为湖北襄化化工公司在襄阳市生态环境局宜城分局申请强制执行前已经办理企业注销程序，违法主体不存在，以不符合法律规定的强制执行条件为由，裁定不准予执行。两起相似但又审判结果完全不同的案件足以说明企业恶意注销的行为已经给行政处罚的落实、“放管服”改革以及审理有关案件带来巨大的挑战。

本文主要是通过对企业恶意注销行为性质、企业逃避行政处罚的原因以及现行对企业恶意注销行为规制的方法进行综合分析，提出对于企业恶意利用注销程序逃避行政处罚的规制意见。

企业的退出不仅仅关系着企业自身的存亡问题，更关系着债务、税务以及行政处罚的如何履行问题，关系着债权人与国家的利益。合理的规制手段才能够更好地平衡企业退出难题与有关权利保护之间的关系。实践当中，针对企业恶意注销逃避其所应当承担责任的行为，目前只有对逃避债务的行为做出较为完善的规定。而实践中企业恶意利用注销程序逃避行政处罚的问题，由于法律法规不完善，行政、司法机关在认识上尚存分歧，导致具体处理方式不一，难以形成合力进行有效规制。本文的实践意义在于，第一，指出企业注销登记程序尚存的漏洞，完善企业注销登记程序。我国的企业注销程序多样，主要可以分为一般注销程序，

[3]襄阳市生态环境局宜城分局、湖北襄化化工有限公司非诉执行审查案，湖北省宜城市人民法院(2021)鄂0684行审16号行政裁定书。

中国知网 https://www.cnki.net

简易注销程序以及强制注销程序。鉴于强制注销程序的性质，企业多利用一般注销程序及简易注销程序逃避行政处罚。企业为何能利用注销程序逃避行政处罚，如何完善企业注销程序从而减少、避免恶意利用的行为，都是值得探讨的问题。可以通过对企业恶意注销行为的研究，发现目前企业登记注销程序中仍需完善的内容，从而完善企业注销登记程序。第二，为行政机关、司法机关提出规制意见。行政、司法机关对于企业恶意注销后，如何规制该种行为存在分歧，导致具体实践当中相同的案例，存在不同的结果。本文以实践中的案例为基础，分析行政机关、司法机关的规制行为，提出有关规制建议。

（二）研究现状

以知网为例，以“恶意注销”为主题关键词搜索，共有 40 篇有关期刊论文，其中 16 篇主要涉及的是企业恶意注销后对债务以及对国家征税权的保护问题，只有 5 篇期刊报纸涉及企业恶意注销逃避行政处罚的问题，这也意味着学术领域尚未对企业恶意注销逃避行政处罚中存在的法律问题进行系统性的分析与研究。因此，该选题的学术价值是在对行政许可注销、企业恶意注销行为、行政义务的承受等理论基础问题上，对企业恶意注销逃避行政处罚中存在的规制问题进行较为系统的分析。

1、有关企业恶意注销

研究企业恶意注销逃避行政处罚的规制方式，首先要明确的是企业恶意注销的概念，其次还要关注其他领域规制企业恶意注销的措施。

尹泽、曹福来等学者详细阐述了企业注销能够逃避征税的原因之一——企业注销税务登记管理制度不完善，其中最为明显的问题是，由于信息系统之间的不兼容，有关部门之间缺少信息传递，没有足够的信息协调与沟通，导致有关部门无法及时发现企业通过注销行为逃避应缴税款的行为。[4]除此以外，还存在违反规定应承担的法律责任形同虚设、“重设立税务登记，轻注销税务登记”的现象。[5]

在如何实现国家征税权方面的研究中，汤洁茵学者在文章中指出企业注销与国家征税权之间存在的矛盾：其一，企业的民事主体资格与纳税主体资格在企业注销后归于消灭，在此种情况下，企业尚未履行的纳税义务会因为缺乏主体而归于消灭。其二，企业的财产也会在企业注销后分配给各股东，企业在注销后不仅丧失了主体资格，也丧失了承担税务担保责任的财产。针对以上这种矛盾，汤洁

[4]尹泽、黄刃：《企业注销的税务管理问题初探》，《税收管理》2017 年第 6 期，第 128 页。
[5]曹福来：《税务登记注销制度探析》，《税务与经济》2013 年第 2 期，第 76 页。

中国知网 https://www.cnki.net

茵学者提出了可供解决矛盾的现实途径，包括规定税收追缴权、由第三人承担税收债权。在此基础上，汤洁茵学者认为可以借鉴民事规则，规范企业注销后征税权的行使场合，从而化解企业注销与国家征税权之间的矛盾。[6]黄建文、闵心怡学者同样指出了企业注销后欠税追征的制度困境，如承担主体不明确、追征行为性质不明确。黄建文学者则认为可以构建一条欠税追征机制的民事诉讼途径。[7]

针对规制企业恶意注销行为的研究，王太高学者通过对实际案例的分析，论证了《公司法》（2005）第199条规定当中行政机关对于以欺诈手段获取的公司登记，采取吊销营业执照的处罚方式不具有合理性。学者通过从行政法的基本原理、保护受损第三人权益的角度出发，认为该吊销营业执照的规定既不符合行政法的基本原理，与《行政许可法》的有关内容冲突，也不利于实践操作。因此，得出结论，在面对法条中规定的情况下，应当适用撤销登记制度。[8]

王永虎学者则是以检察机关的视角分析了企业恶意注销逃避行政处罚该类类案实践当中所存在的困境与难题，并且提供了检察机关对于处理企业恶意注销逃避行政处罚的解决路径的建议。[9]

在有关企业恶意注销方面的文献当中，对于企业恶意注销的概念，在有关文章中并没有进行较多的探讨。文章更多的是集中探讨了税务登记注销程序中存在的问题、企业恶意注销后对国家征税权的保护以及规制企业恶意注销行为的措施。虽然对企业恶意注销后，行政处罚落实问题的研究较少，但是征税权与行政处罚同属于行政管理范围，企业注销后与国家税权、行政处罚之间的矛盾相类似，即针对企业的行政处罚也因为企业注销后主体资格以及财产的丧失而无法实现。因此，可以借鉴有关学者对于企业恶意注销后国家税权保护的研究。

2、有关行政许可注销

在行政许可注销方面的文章当中，学者们主要是针对行政许可注销的属性以及如何构建完善的行政许可注销程序这两方面内容进行讨论。

在有关行政许可注销属性方面，对于行政许可注销属性理论上主要存在两种观点，一种是行政许可失效说，一种是行政许可失效后手续说。行政许可失效说认为行政许可注销具有消灭行政许可法律效力的效力，是一种行政行为，即在注销之前，行政许可仍是有效的，行政许可的效力因注销而终止。杨晓玲学者在文

[6]汤洁茵：《企业恶意注销后，国家征税权的法律保护》，《税收法治》2009年第2期，第54页。
[7]黄建文、闵心怡：《公司注销后欠税追征：法律困境、理论反思及制度重构》，《商业会计》2023年第24期，第35页。
[8]王太高：《公司登记瑕疵制度研究——基于行政法的视角》，《政治与法律》2012年第10期，第120页。
[9]王永虎：《破解企业恶意注销逃避行政处罚问题的检察路径》，《中国检察官》2022年第8期，第46页。

中国知网 https://www.cnki.net

中提到“自注销以后行政许可就失去了法律赋予其的效力，这也就意味着公民、法人或者其他组织在行政许可注销后仍继续从事该项活动都属于违法行为，”以该种观点支持行政许可失效说。[10]行政许可失效说则认为行政许可注销制度的本质是行政许可结束后经由行政机关办理的手续。徐晓明学者从客观情形下的行政许可注销和主观情形下的行政许可注销两种角度论述了该种观点的正当性，并且认为“行政许可失效说”主张行政许可注销以行政许可生效为前提，且以消灭行政许可法律效力为价值目标，存在着前提性错误。[11]王太高学者从行政许可注销的价值分析角度进行切入，并对实践当中的法律规范进行分析以支持行政许可失效说。[12]陶子辰学者在行政许可失效后手续说的基础上，基于行政许可注销的外观功能创造性地提出了行政许可注销并不属于纯粹程序性行为，是能够产生实体的法律效果的观点。[13]

在行政许可注销程序方面，我国商事登记制度改革的背景下，新设立的市场主体大幅增长，为了更好地适应经济现状，各地开始进行市场退出机制改革研究。季奎明学者详细阐述了在不断优化简易程序与强制注销程序的背景下，我国“僵尸企业”“三无企业”破产难题仍然存在，为此各地不断创新实践，创设诸如代位注销、承诺制注销等注销模式。[14]徐晓明学者、吕长城学者都指出尽管《行政许可法》（2004 年、2019 年）都在立法上规定了行政许可注销制度，但是都只用一个条文规定了行政许可注销的适用情形，并没有在立法上对于行政许可注销制度系统的规定可供执行的程序。这也导致了行政许可注销制度在实践中存在实施难题。吕长城学者指出要从行政许可注销的性质出发，兼顾行政许可注销的价值目标以及有关利害关系人的合法权益保障，提议构建行政许可直接公告注销、依职权启动等程序的规范运行体系。[15]徐晓明学者则对于行政许可注销当中的提醒预告、异议公告、信息通报等有关程序构建的必要性以及建构形式进行了详细论述。[16]

企业注销是行政许可注销中最为常见的一种具体表现形式。因此，学界对于行政许可注销行为法律性质的界定争议，直接影响了企业注销登记的属性认知分歧——企业注销登记究竟属于具体行政行为或者事实行为的学理争议。对于注销

[10]杨晓玲：《终止性行政行为——撤销、撤回、吊销、注销许可辨析》，中国政法大学 2005 年硕士论文。
[11]徐晓明：《行政许可注销有关理论问题研究》，《理论与改革》2007 年第 5 期，第 127 页。
[12]王太高：《论行政许可注销立法之完善》，《法学》2010 年第 9 期，第 91 页。
[13]陶子辰：《行政许可注销制度研究》，华东政法大学 2023 年硕士论文。
[14]季奎明：《第三类破产：“不算而销”的特别清理程序》，《政法论丛》2021 年第 6 期，第 101 页。
[15]吕长城：《行政许可注销制度的实施困境与体系建构》，《中国行政管理》2021 年第 7 期，第 61 页。
[16]徐晓明：《建构行政许可注销程序设想》，《理论探索》2008 年第 1 期，第 137 页。

中国知网 https://www.cnki.net

登记属性的争议直接影响到了实践当中规制恶意注销行为的依据成立与否。同时，对于建立完善的行政许可注销程序也能够为建立完善的企业注销登记程序提供重要的制度参照。

3、有关民事规则在行政诉讼中的适用

在规制企业恶意注销的实践当中，对于企业恶意注销逃避债务的规制较为完善。因此，部分司法机关、行政机关认为可以采用在行政诉讼中适用民事规则的方式对逃避行政处罚的恶意注销行为进行规制。所以，能否在行政诉讼中适用民事规制也是需要讨论的一部分。

章建生、苏艺等学者都认可行政诉讼是从民事诉讼中发展出来的诉讼制度，且我国的民事诉讼制度发展久远，而行政诉讼制度始建于 1982 年。因此，民事诉讼制度对行政诉讼制度的影响是无法避免的，行政诉讼制度参照民事诉讼制度设计也是无可避免的。但是行政诉讼制度从民事诉讼制度中“脱身而出”，同样证明了行政诉讼制度有不同于民事诉讼制度的特点，行政诉讼规则又具有其与民事规则不同的特点。民事诉讼与行政诉讼之间的关系决定了行政诉讼中具有民事诉讼规范一定的适用空间。但如何界定行政诉讼中能够适用民事诉讼规范的空间，理论与实践仍在不断探索中。章建生学者通过有关判例解释了《行政诉讼法》第一百零一条中“等”中可能应有的内容，包括原告法定代表人资格确定、二审裁判的方式等等。并且论述了民事诉讼规范适用于行政诉讼过程中应当遵循的规则，即不抵触立法目的规则与补充性规则。[17]苏艺学者分析了行政诉讼中准用民事规则制度的理论基础—准用性规则的法理基础以及各国行政诉讼法援引民事诉讼规则的模式。文章在总结了我国的行政诉讼适用民事规则的实践变迁的基础上，提出了现行有效的《行政诉讼法》第 101 条法律规定并没有排除在行政诉讼中援引《民事诉讼法》以外的民事规则的观点。[18]但王春业学者则认为现行《行政诉讼法》第 101 条实际上排除了《民事诉讼法》以外的民事规则适用于行政诉讼当中。[19]

在有关行政诉讼中民事规则的有关文献当中，学者们对于民事规则是否能够适用于行政诉讼中，如何适用于行政诉讼中提出了自己的观点。但对于现行有效的《行政诉讼法》中规定的第 101 条规定是否排除了《民事诉讼法》以外的民事

[17]章剑生：《行政诉讼中民事诉讼规范之“适用”——基于《行政诉讼法》第 101 条展开的分析》，《行政法学研究》2021 年第 1 期，第 75 页。
[18]苏艺：《论我国行政诉讼中民事诉讼规则之准用——兼评《行政诉讼法》第 101 条》，《行政法学研究》2018 年第 1 期，第 125 页。
[19]王春业：《论行政诉讼对民事诉讼法相关条款之适用——兼评新行政诉讼法第 101 条的规定》，《上海交通大学学报(哲学社会科学版)》2015 年第 6 期，第 25 页。

中国知网 https://www.cnki.net

规则适用于行政诉讼当中未进行系统论述。行政诉讼中能否适用《民事诉讼法》以外的民事诉讼规定也影响着规制恶意注销行为中是否能够依据其他民事诉讼规定。

（三）研究思路及方法

本文的主要研究思路如下：第一，对从北大法宝、中国裁判文书网以及指导案例收集的案例进行归纳总结，提出企业恶意注销的概念，以及明确企业恶意注销会带来的不利影响。第二，系统地分析企业能够通过注销程序逃避行政处罚的原因，主要包括企业注销登记程序本身存在的漏洞、我国单位行政处罚制度的局限、重“注册”轻“注销”现象的存在以及行政义务继受制度的缺失。第三，对于现行的规制企业恶意注销逃避行政处罚的行为进行分析，分析其不足之处。第四，对企业恶意注销逃避行政处罚的原因与规制方式进行总结，在遵循兼顾公平与效率的基础上，提出规制建议。

本文的研究方法主要包括文献分析法与案例分析法。首先是文献分析法，凭借互联网资源和学校图书馆馆藏的资源，广泛搜集了包括法律规范、中文专著、编撰作品、外文译著及国际学术论文在内的多样化文献资料，以建立扎实的研究基础。其次是案例分析法，通过梳理北大法宝网、裁判文书网的典型案例，观察司法实践中对规制恶意注销行为的不同做法，结合司法案例中做出判决的依据，分析现行规制企业恶意注销逃避行政处罚的行为中存在的不足之处。

（四）论文的创新与不足之处

本文的创新之处主要表现在：第一，研究对象较新。本文区别于聚焦于企业恶意注销逃避民事责任或税收责任的研究，将研究重心置于逃避行政处罚这一特殊目的下。相较于企业恶意注销逃避民事责任或税收责任，企业恶意注销逃避行政处罚的案例相对较少，出现时间晚，针对性研究较少，但是企业恶意注销逃避行政处罚的确面临着工商登记制度与行政处罚程序的衔接空白问题，也存在着公法责任追究与企业主体资格消灭之间的规范冲突，论文基于此，对企业恶意注销中的主体消灭与责任追究的矛盾提供了较为全面的论述。第二，提出的规制方式较新。实践当中，已经提出了针对企业恶意注销逃避行政处罚的措施：撤销注销登记或变更被执行人。但以上两种措施都聚焦于事后规制，本文突破了实践中单一以来事后追责的传统路径，提出了事前预防，事后追责的双向联动的规制框架，通过共享注销信息与处罚信息、增设针对性处罚方法等的方式共同规制企业恶意注销行为。

中国知网 https://www.cnki.net

本文的不足之处具体表现为：第一，实证分析不足。企业恶意注销逃避行政处罚的案例出现时间晚，整体案例较少，无法实现对大量数据的分析，影响结论的普适性。第二，论证观点单薄。由于论文涉及公司法等民商法律，因此部分内容囿于笔者理论水平有限以及针对性研究文献较少，使得部分理论基础存在不够深入的问题。

中国知网 https://www.cnki.net

二、企业恶意注销概述

在当代复杂且动态发展的市场经济体制中，企业的市场准入与退出机制构成了市场秩序的关键组成部分，理应遵循既定的法律规范与市场准则，确保整个过程的有序性与规范性。然而，不法市场主体为规避自身依法应承担的法律责任，采用恶意注销的手段，对市场经济秩序造成了显著的负面影响。因此，需要明确恶意注销行为的概念与其行为特征，从而更好地规制恶意注销行为。

（一）企业恶意注销行为的概念与类型

1、企业恶意注销行为的概念

（1）企业注销的含义

“注销”这一术语，在不同学科领域与行业语境下，具有截然不同的语义内涵。在计算机科学与银行业务范畴，注销通常表征用户主动执行的操作，旨在终止当前的服务会话，回归初始状态。而在行政法领域，由于其涉及复杂的法律关系，注销在行政法体系中呈现出多种含义。在研究企业恶意注销这一特定议题时，本文所定义的注销，专指企业基于退出市场的目的，依照法定程序，履行一系列行政手续的行为。这一过程涵盖从提交注销申请材料、开展清算程序到完成公示公告等多个环节，其目的在于确保企业退出市场的行为具备合法性、公正性与透明度，维护市场交易的稳定性与可预期性。

（2）企业恶意注销的情形

尽管现行法律体系尚未明确提出“恶意注销”这一概念，但在相关司法解释以及诉讼案例中，明确了对于因注销损害债权人利益或妨碍诉讼进程的责任追究模式。[20]《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（二）》第 19 条规定，《公司法》基于维护市场交易安全与债权人利益保护的立法目的，明确禁止企业在注销过程中实施以下三类行为：首先，恶意处置公司财产。公司财产作为企业存续与运营的物质基础，同时也是对债权人债权的重要担保。企业在注销阶段若恶意转移、低价变卖或肆意挥霍公司财产，将直接削弱企业的偿债能力，对债权人的合法权益造成实质性损害。其次，未经依法清算，提供虚假的清算报告。清算是企业注销的核心程序，其功能在于全面梳理企业的债权债务关系，公平清偿债务，保障各方利益相关者的合法权益。提供虚假清算报告的行为，严重违背了民法的诚实信用原则，破坏了市场交易的信任基础，极有可能导致企

[20]张剑、刘长江等：《恶意注销对单位犯罪刑事责任认定及刑法执行的影响》，《中国检察官》2024 年第 7 期，第 35 页。

中国知网 https://www.cnki.net

业借此逃避本应承担的债务清偿责任。最后，虚报注册资本、提交虚假材料或者以其他欺诈手段隐瞒重要事实以取得公司登记。此类行为从企业设立伊始便违反了法律的强制性规定，为企业后续的运营及退出埋下了隐患，在企业注销阶段，更可能被用作逃避法律责任的工具。

根据上述规定，结合司法实践，可归纳出恶意注销主要存在以下情形：一是恶意转移、处置公司财产。二是未经法定清算程序，以虚假的清算报告骗取注销登记。三是实施虚假承诺或提供虚假材料等欺诈手段。

综上所述，企业恶意注销行为可定义为：企业基于逃避承担相应义务的主观故意，在向登记机关申请注销登记的过程中，通过实施虚假清算、隐瞒关键事实等不正当手段，骗取注销登记的行为。该行为的核心特征体现为：主观上具有明确的故意性，企业并非基于正常的经营失败或合理的战略调整而选择注销，而是以逃避义务为直接目的；行为上具有显著的违法性，实施了法律所禁止实施的欺诈行为，其行为严重损害了国家行政管理利益以及债权人等第三方的合法权益，破坏了市场经济运行所依赖的法治秩序。

2、企业恶意注销行为的类型

从目的上看，企业恶意注销行为主要可以分为三种类型，包括逃避民事责任、行政责任、刑事责任。其中企业恶意注销逃避民事责任是指，企业通过注销逃避需要承担的民事责任，包括合同债务、劳动者工资等。企业恶意注销逃避行政责任是指，企业通过注销行为逃避所需要承担的行政责任，包括行政处罚、税务等。企业恶意注销逃避刑事责任是指，企业通过注销行为逃避所需要承担的刑事责任，主要存在于能够追究单位责任的单位犯罪当中。

从程序上看，我国企业注销程序可以分为依申请注销与依职权注销，主要包括一般注销程序、简易注销程序和强制注销程序。其中，强制注销程序同简易注销程序，都是在“放管服”改革背景下，为了解决注销难，而提出的新的注销程序。“对于强制注销制度的概念，尚无统一定义。一般认为，是在符合特定条件下，由于企业未主动组织清算、申请注销，企业注销登记机关依职权注销企业，强制剥夺企业主体资格的制度”。[21]强制注销程序与一般注销程序、简易注销程序最明显的区别在于注销申请的发起人的不同。一般注销程序与简易注销程序由企业依申请启动，而强制注销程序由登记机关依职权启动。正是因为注销申请的发起人不同，才导致强制注销程序中不存在企业恶意注销行为。因为强制注销程

[21]徐晓明：《市场主体强制注销制度的内在取向及其法治建构》，《行政法学研究》2023 年第 4 期，第 105 页。

中国知网 https://www.cnki.net

序依行政机关职权启动，而行政机关在执行强制注销程序时不具有逃避责任的目的，也不会实施隐瞒或者虚假承诺的行为。基于实施强制注销程序主体的特殊性，企业恶意注销行为从程序上一般分为发生在一般注销程序的恶意注销行为以及简易注销程序当中的恶意注销行为。

一般注销程序中的恶意注销行为，是指利用一般注销程序中存在的漏洞实现恶意注销目的的行为。根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》以及有关实施细则（下称《市场主体登记管理条例》）的规定，[22]一般注销程序适用于所有因解散或者其他事由需要终止的市场主体。在一般注销程序当中，在正式申请注销登记前，市场主体应当组建清算组，对公司财产进行清算，并在清算结束后30日内向有关行政机关申请进行注销登记。通过一般程序申请注销的市场主体，需要提交注销申请书、注明解散或者其他事由的文件，载有清算报告内容的文件以及税务部门做出的清税证明。根据市场监管总局等三局联合发布的《企业注销指引手册》（2023修订），[23]企业清算过程中应当包括结清职工工资、缴纳罚款以及处理未了结的债权债务关系等清算活动。在此过程中，不法清算义务人或者相关人在清算报告中通过隐瞒真实情况或者虚构基本事实等方式，隐瞒未缴纳罚款或者其他行政处罚的事实，即可骗取注销登记。

而简易注销程序中的恶意注销行为，是指利用简易程序中高度信任的政策，而实现恶意注销目的的行为。简易注销程序针对的主要是债权债务尚未发生的或者已将债权债务清偿完毕，未发生或者已结清清偿费用、职工工资、社会保险费用、法定补偿金、应缴纳税款（滞纳金、罚款等）的市场主体，申请简易注销程序的市场主体只需提交注销申请书以及全体成员承诺市场主体符合简易注销程序适用的主体对象的承诺书。在简易程序中，相关人通过作出虚假承诺，利用企业注销登记机关只对企业所提交的注销材料进行形式审查，并不会进行实质审查的程序以及有关的程序漏洞，骗取企业注销登记，实现逃避责任的目的。

通过对不同类型之间的恶意注销行为的比较，可以发现，尽管行为主体在主观上可能出于规避民事、行政责任等不同目的，不同注销程序针对主体也存在一定差异，但是恶意注销行为之间具有高度相似性。具体表现为：在清算程序或在登记审查环节提交虚假材料等欺诈手段骗取注销登记。因此，在探讨恶意注销逃避行政处罚的成因分析以及规制方式时，或可以参考民事法律中现存的规制方式；在不同的注销程序中，也可以基于行为之间的高度相似性构建统一的规制方式。

[22]《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第44条、第45条、第46条、第47条。
[23]《企业注销指引手册》（2023修订），市场监管总局、海关总署、税务总局发[2023]第58号。

中国知网 https://www.cnki.net

（二）企业恶意注销逃避行政处罚的危害性

1、冲击商事注销登记制度

纵观2023全年，新设经营主体3272.7万户，全国登记在册经营主体已达1.84亿户，与2013年新登记注册企业250.27户，全国实有各类市场主体6062.38万户相比，市场经营主体呈井喷式增长。[24]全国市场主体之所以在十年间呈倍数的增长，是因为企业设立朝着入市门槛不断降低、程序更加简便的方向持续发展。市场主体的不断增加，为市场经济增添活力的同时也造成了一定的市场退出难题。由于部分经营主体法律意识的淡薄以及一般注销程序复杂且耗时长的特点，出现部分企业不再从事经营活动或者经营活动的基础已经灭失，如行政许可证件被吊销等现实情况，但有关企业不履行注销程序、不退出市场的现象。这些既不从事经营活动，也不履行注销程序退出市场的企业，不仅长期占用市场各类资源，还错误反映市场信息。

市场主体退出难这一现象的出现直接影响了政府的科学决策。在行政管理活动中，信息是决策机制运行的核心要素。决策过程的科学性和有效性直接受制于行政主体对信息采集的完整性以及信息质量的可靠性程度。[25]只有建立在客观、真实的信息基础上的行政决策才可能是正确的行政许可决策。对行政机关而言，通过行政许可的注销情况，不仅可以及时掌握行政许可的实施状态，同时可以将已不符合法定条件的行政许可予以清理，使得有限的行政执法资源和力量对正在实施的行政许可行为进行有效监管。

为了与高效便捷的市场准入机制相配合，也为了解决上述市场主体退出难题，市场退出机制——企业注销程序也开始进行“放管服”改革。在此次改革的过程中，不但将一般注销程序的手续简化，还衍生出了简易注销程序以及强制注销程序。其中，一般注销程序针对存在债权债务的企业，需经历清算过程；简易注销程序针对不存在债权债务或者承诺债权债务已经消灭的企业，只需提交承诺书。一般注销程序与简易注销程序通过对不同企业的分类更好地平衡交易安全与市场效率之间的关系，在一定程度上提高了企业注销的效率，也鼓励了原本不愿进行一般注销程序的小微企业履行注销程序。

注销程序的简化本意是通过“速退”激发市场主体的退出活力，更好地实现对行政许可的管理。注销程序的简化也并非过分强调效率价值，忽视交易安全，

---

[24]《2023年我国新设经营主体3272.2户，同比增长12.6%》，国家市场监督管理总局官网，资料来源：https://www.samr.gov.cn/xw/mtjj/art/2024/art_8a86e903876b48d682adc22df0e0fba1.html，浏览时间：2025年5月5日。

[25]徐晓明：《行政许可注销有关理论问题研究》，《理论与改革》2007年第5期，第128页。

中国知网 https://www.cnki.net

而是建立在对商事登记行为的理性管制基础之上的。[26]而不法主体利用注销程序中的诚信推定原则骗取登记的行为，显然与简化注销程序的理念相违背。滥用简化程序规避行政处罚，将形式审查异化为恶意注销的通道，消解放管结合的理念，显然对注销登记制度造成了一定的冲击。

2、削弱行政处罚效能

基于企业注销以及行政处罚的特点，造成了执行行政处罚与企业注销之间的矛盾。即根据前文所提到的企业注销程序：因解散、破产或者其他原因导致企业无法继续经营的，企业在申请注销登记前需要依法清理与企业相关的所有债权债务，并向股东或者相关人分配企业的剩余财产，经清算完毕或者承诺债权债务不存在后，才能向有关机关申请注销登记。但是企业注销登记程序完成并公示完毕后，企业的主体资格在法律意义上、事实意义上都将灭失。这也就意味着，如果企业的清算义务人、股东等在清算报告中做出虚假内容或者在承诺书中做出虚假承诺，隐瞒企业所受的行政处罚且未被有关机关在审查中发现或在公示期间提出异议，尚未履行的行政处罚中可能会因缺乏承担主体而无法履行。

行政处罚的本意是对实施了违法行为，但尚未构成犯罪的违法行为人予以一定的处罚，发挥法律的惩戒性、教育性，以便更好地维护法律法规的尊严、实现法律所追求的公平正义，保障社会秩序的正常运行。而恶意注销行为在一定程度上创设了行政处罚的“豁免”空间。行政处罚无法落实，于被处罚人而言，行政处罚无法发挥其惩戒、预防违法行为再次发生的功能；于其他因同一事项或者类似事项遭受行政处罚的被处罚人而言，不利于发挥行政处罚的教育作用的同时更容易在司法执行层面形成负面示范效应，使其成为市场不稳定的因素；于作出处罚的行政机关而言，这种漏洞导致的“违法无后果”有损法律的威严性，也会降低行政机关的公信力，不利于行政机关继续开展执法活动。

[26]郑曙光、童梦琪：《商事主体简易注销制度：制度生成逻辑与实践创新》，《法治研究》2017 年第 5 期，第 125 页。

中国知网 https://www.cnki.net

三、企业恶意注销得以逃避行政处罚的成因机理

（一）单位行政处罚模式存在局限性

1、单位犯罪处罚模式

对于单位犯罪的最早规定，可以追溯到1987年的《海关法》。[27]单位作为违法犯罪的主体，与自然人作为违法犯罪的主体在行为模式、构成要件、责任承担上都存在着较大的差异。为区分上述这种差异，《刑法》以专门一节的方式规定单位犯罪的概念及其构成要件，并在各类具体罪名中规定单位是否能够构成。但在《行政处罚法》中并没有明确规定单位违法的概念以及处罚方式。有关单位违法责任的规定都散落在各个行政单行法中，主要包括以下三种处罚方式：[28]

一是只处罚单位或者单位的主管人员、直接责任人员。这种处罚方式只在单位或者单位成员中择一进行处罚。因此，这种处罚方式又称为“单罚制”。根据具体处罚对象的不同，又可以进一步将单罚制分为“转嫁罚”与“代罚制”。“转嫁罚”是指只对单位进行行政处罚，而不处罚单位成员的处罚。这种处罚方式将单位人员所实施的违法行为所带来的法律后果归于单位，因此称为“转嫁”。行政处罚中存在着大量的“转嫁罚”规定，例如我国的《粮食安全保障法》第68条规定，违反本法规定的，对单位处以罚款；《海洋环境保护法》第101条，对于建设单位未按照建设计划落实的，对建设单位予以罚款。“代罚制”是指只对单位成员进行行政处罚，而不处罚单位的处罚制度。如《爱国主义教育法》第39条对不履行爱国主义教育职责的单位，处罚其领导人员或者直接负责人员，而不处罚单位。

二是“双罚制”，是对单位及其责任人员的双重处罚，例如《药品管理法》第124条既对违反法律的单位进行资格罚、金钱罚的同时，也对单位责任人员进行金钱罚。

三是“单罚制”与“双罚制”的混合，即对单位实施的同一违法行为的处罚既包括单罚，也包括双罚。如《银行监督管理法》第48条规定，根据金融机构的违法行为是否构成犯罪行为，从而决定是否追究单位责任人员的行政责任。如果金融机构的违法行为构成犯罪，则不追究单位责任人员的行政责任，反之，则追究。

---

[27]时延安：《单位犯罪教义学的两个问题》，《北京社会科学》2024年第2期，第64页。
[28]喻少如：《论单位违法责任的处罚模式及其《行政处罚法的》完善》，《南京社会科学》2017年第4期，第89页。

中国知网 https://www.cnki.net

目前，有关单位违法的构成要件的观点，学界更坚持符合一个构成要件。[29]因此，基于一个构成要件的观点，我国针对单位违法的行政处罚体系呈现出以单罚制为原则，以双罚制为例外的二元归责逻辑。但是在不同的领域中，又呈现不同的模式。在有关环境污染、食药安全、金融业等领域以双罚制为主，在治安管理领域多以代罚制，其他领域则以转嫁罚为主。[30]

2、单罚制原则下企业恶意注销的规制漏洞

行政处罚主要目的就是借助处罚，通过增加义务或者贬损违法行为人权利的方式，发挥法律的惩戒与教育作用，减少违法行为的发生。但是，在恶意注销逃避行政处罚的研究中，企业本身需要承担的行政处罚，以及规制企业恶意注销骗取注销登记的处罚，主要是针对单位的行政处罚，如《公司法》（2018 版）第 198 条、《合伙企业法》第 93 条，都属于转嫁罚，在转嫁罚制度下，对于规制企业恶意注销逃避行政处罚的行为作用有限，不足以达到对恶意注销行为进行惩戒与教育的目的。

在这种制度下，企业通过恶意注销行为实现了对行政处罚的双重规避。第一重规避是，企业注销后丧失法律主体资格，导致原行政处罚因缺乏适格责任主体而无法执行。第二重规避是，企业实施骗取注销登记的行为后，本因实施了骗取注销登记的行为应受到相关处罚，但因主体资格的灭失，行政机关无法启动处罚程序。两项行政处罚皆因企业主体资格的丧失而无法作出或者履行。企业并没有因为实施了违法行为而承担相应的行政责任，反而因为实施了违法行为，逃避了原本需要承担的责任。这种制度漏洞不仅助长了企业的机会主义行为，更与“实质正义”的法治追求相背离，形成了规制漏洞。

（二）注销登记程序中信息协调治理困境

在形式审查与诚信推定的模式下，对清算报告与承诺书的真实性审查主要依赖于公示制度与异议制度。在简易注销登记中，当事人提交简易注销申请表、承诺书，全国企业信用信息系统将有关信息进行公示 20 天，在公示期间无异议的情况下，企业可以在接下来 20 天内进行简易注销；在一般注销登记中，当事人在成立清算组后，需将清算信息在全国企业信用信息系统进行公示 45 天。但是行政机关在作出行政处罚后，在被处罚企业不申请行政复议、诉讼的情况下，需要等待 6 个月的行政诉讼期限，才能申请行政强制执行。

[29]喻少如：《论单位违法责任的处罚模式及其《行政处罚法》的完善》，《南京社会科学》2017 年第 4 期，第 90 页。
[30]周玲玲：《行政处罚中单位违法行为处罚模式》，东南大学 2021 年硕士论文。

中国知网 https://www.cnki.net

在行政处罚的实践当中，具有行政处罚权的政府部门多达十几个，作出行政处罚部门与企业注销登记部门大多并非同一部门。在这种分离的状态下，如果缺少信息沟通渠道，在较长的期限内，行政机关无法随时掌握所有企业的注销信息，也就无法及时对企业注销信息提出异议。企业注销信息只公示不共享，行政处罚信息在具有一定社会影响的情况下才能公开，导致注销登记机关在审查时无法核实清算报告或承诺书中是否隐瞒行政处罚信息，行政处罚机关也无法及时对企业注销信息提出异议。正如尹泽学者在文章中提到的“由于各部门之间缺乏统一的管理制度，信息的协调与沟通亦不够充足，甚至还存在部分单位轻视注销登记等各类问题，才导致企业注销时能够利用注销手续逃避缴纳税款”。[31]税务部门中存在的问题，亦是注销登记机关与行政处罚机关之间的问题，亦是企业能够通过恶意注销的方式逃避行政处罚的原因之一。

而注销机关无法核实处罚的真实性，处罚机关无法及时提出异议的困境归根结底是因为处罚信息与注销信息尚未实现共享。而政务信息之间的共享之所以无法落实，是因为共享政务信息存在四重困境。这四重困境分别是不愿共享、不会共享、不便共享和不敢共享。[32]

1、不愿共享：部门协作动力不足

不愿共享是指受到一定原因的影响，政务部门之间缺乏足够的意愿共享信息。不愿共享的原因有二。

一是共享成本高，从国务院发布的有关政务信息共享项目建设的通知，[33]可以发现信息共享的过程不单单只有信息之间的传递，还包括对信息的收集管理、共享制度的设计与运行以及对共享平台的监督与管理。信息共享的前提是信息的存在，只要对信息进行收集、整理、保存、使用都会产生相应的共享成本，越复杂的数据信息，越庞大的数据信息，产生的成本越高。共享制度的设计是共享信息的基础，没有共享制度就无法规模化、体系化地实现信息共享。但共享制度的设计以及维护共享制度的运行同样需要成本。除信息收集以及共享制度设计这种基础设计成本外，共享成本还包括维护成本。信息的共享提高了信息泄露的风险，只有受到监督的权力，才能避免权力的滥用，涉及不同部门的信息越多，监督难度就越大，监控成本越高。共享成本的高昂无疑会阻碍政府部门之间的信息共享。以注销登记部门与行政处罚部门为例，几乎所有的行政部门都具备作出行政处罚

[31]尹泽、黄刃：《企业注销的税务管理问题初探》，《税收管理》2017 年第 6 期，第 128 页
[32]彭錞：《论政务数据共享的推进与边界》，《交大法学》2023 年第 6 期，第 65 页。
[33]《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》国办发[2019]57 号。

中国知网 https://www.cnki.net

的权力，需要共享的信息也几乎涉及每个行政部门。庞大的数据，相对独立的行政部门，都导致了共享成本的高昂。

二是部门保护主义，共享会让部门信息在一定程度上处于公开透明的状态，涉及部门利益与信息垄断的问题。部门信息垄断的优势会在信息共享后消灭，信息垄断优势的消灭又会造成部门利益的丧失。[34]当前权力配置以“事权”为中心，各部门为了各自的部门利益，通常会选择隐瞒劣势信息，放大优势信息，从而导致共享意愿的缺失。[35]行政处罚涉及的部门越多，保护主义就越庞大，信息共享就更加困难。

2、不会共享：实施标准不统一

不会共享包含两个方面，一是缺乏专门、权威的负责机构，政务信息共享缺乏高效统筹的推进机制。中央层面的信息共享主要在部委之间开展，尚未设立专门机构；[36]地方层面做法不一，或设立主管部门、信息平台等等，或未设立具体机制。如，张家港市在党政通平台专门设置处罚信息的共享模块。[37]而上海市宝山区则是通过检察建议提示有关部门审慎对待，尚未形成具体机制。[38]二是我国对于政务信息共享的法律规定对于政府信息共享的规定只停留在宏观性、指导性规定中，尚未出台配套的实施细则。面对不同性质的政务信息，共享的限度、方式等都缺乏具体的制度规定，这些都在一定程度上阻碍了政务数据之间的共享。

3、不便共享：操作程序存在障碍

不便共享是指政务信息数据质量参差不齐，共享机制不健全，信息共享面临技术障碍。政务信息来自各个不同的政府部门，不同部门之间收集、整理信息的方式不同，导致信息质量参差不齐，信息之间无法共用。数据共享机制不健全，对于电子形式的信息，或可以通过建设信息共享平台进行共享，但并非所有的信息都以电子形式呈现，以纸质形式或者其他形式存储的信息无法通过电子数据平台进行共享，从而导致共享信息并不全面。

政务信息共享的基础是共享平台的建设。共享平台的建设必然需要大数据等先进智能手段。大数据的应用对于政府部门而言无疑是新的挑战，复杂的算法对

---

[34]黄辉：《电子政务信息资源共享的制约因素及其推进策略研究——以 X 市为例》，《现代情报》2014 年第 8 期，第 49 页。

[35]王峰：《政府决策权执行权监督权协调路径选择的实证分析》，《天水行政学院学报》2020 第 1 期，第 35 页。

[36]袁刚、温圣军等：《政务数据资源整合共享：需求、困境与关键进路》，《电子政务》2020 年第 10 期，第 112 页。

[37]王永虎：《破解企业恶意注销逃避行政处罚问题的检察路径》，《中国检察官》2002 年第 8 期，第 48 页。

[38]《恶意注销企业逃避行政处罚？《提示函》助力消除追责盲区》，上海市宝山区人民检察院官网，资料来源：https://www.sh.jcy.gov.cn/bsjcy/bjdt/103778.jhtml，浏览时间：2025 年 5 月 5 日。

中国知网 https://www.cnki.net

政府部门提出了更高的收集、分析、处理能力，也成了共享工作中的一大阻碍。

4、不敢共享：管理责任机制缺位

不敢共享，是指政务信息当中包含个人、企业甚至是国家信息，但是共享过程中缺乏对共享信息的权责划分依据，政务部门出于对自身利益的考量而不敢共享。政务信息中包含着大量的个人信息、企业信息甚至是国家信息，信息一旦泄露都有可能会威胁到个人隐私与国家安全。我国对于保障数据信息安全的立法起步较晚，尚不完善。尽管我国的《数据安全法》中提倡数据信息保护的同时也鼓励数据信息的合理利用，[39]但针对数据信息利用的操作与管理规范尚未细化，这在一定程度上阻碍了政务信息之间的共享。

政务信息共享的过程实际上是政务信息之间交换、流转的过程。在政务信息共享的过程中，由哪个部门或者哪几个部门承担政务信息的法律责任，也会影响到政务信息共享的效果。政务信息仅由一个部门产生、管理时，很容易能够确定对该政务信息承担法律责任的主体。一旦政务信息被共享，在共享的过程中被利用，此时的法律责任应当由谁承担成了关键性问题。但针对共享过程中责任划分模糊化，出于对自身利益的考虑，政府部门之间都不愿意承担额外的法律责任，不确定的法律责任，也会影响到责任救济、开放动力。

不敢共享的问题在建立行政处罚信息共享平台过程中尤为突出。行政处罚信息本身是对被处罚人的否定性评价，大部分行政处罚信息中还包含自然人或者组织诸如身份证信息、组织代码、住址信息等隐私信息。有关部门对处理行政处罚信息态度谨慎，从我国的行政处罚决定从“向相对人公开”到“具有一定社会影响的向社会公开”的有限公开规则的变化，可窥见一二。尽管行政处罚信息共享只在政府内部进行，但信息的共享也伴随着信息泄露的风险。网络攻击的首要目标，主要是政务数据汇集的大数据。数据越庞大，数据内容越重要、越敏感，就越容易成为攻击的目标。除外部攻击以外，行政系统内部也存在泄漏风险。如对数据库违规访问、违法下载等。[40]行政处罚信息泄露的风险，也在一定程度上阻碍了信息共享。

（三）重“设立”轻“注销”现象

“在日常的税收管理中，税务机关为更好地实现对开业登记的管理，制定了一系列制度措施。但没有认识到对纳税人履行纳税义务的检查和清算的必要性，

[39]《中华人民共和国数据安全法》第 7 条：国家保护个人、组织与数据有关的权益，鼓励数据依法合理有效利用，保障数据依法有序自由流动，促进以数据为关键要素的数字经济发展。

[40]王锡锌：《政务数据汇集的风险及其法律控制》，《华东政法大学学报》2024 年第 3 期，第 31 页。

中国知网 https://www.cnki.net

没有对注销登记引起足够重视。税务机关重设立，轻注销的现象导致企业能够利用注销程序逃避缴纳税款”。[41]。现行《公司法》《市场主体登记管理条例》等有关商事登记制度的规定中，也存在显著的重设立，轻注销登记的制度性偏差——即以设立登记为轴心构建商事登记制度，对规范注销登记呈现一定程度的疏漏。

如《公司法》（2018 年）中第 198 条规定，对于以欺诈手段取得公司登记的，只对公司进行罚款，但未提及相关人的处罚，属于单罚制的一种。而《公司法》（2023 年）在修改过程中，在原来的基础上，增加了对公司责任人员的金钱罚。[42]由此，该法条正式从单罚制变为双罚制。结合《公司法》（2023 年）第 250 条与《市场主体登记管理条例》第 3 条的规范内容[43]，对于通过欺诈手段获取注销登记的行为，立法似乎提供了双重规制路径：既可以对公司主体施以行政处罚，亦可对相关责任人员追究个人责任。通过增设对责任人员的财产罚，以经济制裁手段促使相关责任主体在利益权衡下自觉遵守企业注销的法定程序。然而，从《公司法》（2023 年）第 250 条的规范目的与文本结构的角度进一步分析可以发现，该条款所规制的行为类型明确限定为“虚报注册资本、提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得公司登记”的情形，其法律后果主要表现为罚款或吊销营业执照等行政处罚措施。这种规制模式在应对骗取注销登记行为时存在明显的制度局限性：其一，罚款与吊销营业执照的处罚方式难以有效遏制恶意注销行为，特别是在企业已完成注销登记的情况下，市场主体资格不再存在，吊销营业执照已失去实际意义；其二，从规范文本的体系解释来看，第 250 条所列举的“虚报注册资本”“提交虚假材料”等行为类型，均指向公司设立登记环节，而非注销登记程序。

《公司法》（2023 年）中第 250 条规定或可以适用于注销登记，但在《市场主体登记管理条例实施细则》中第 71 条规定，则不适宜适用于注销登记。《市场主体登记管理条例实施细则》中第 71 条内容规定“对于以欺诈或者其他手段取得虚假市场主体登记的直接负责人自市场主体登记被撤销之日起 3 年内不得再次申请市场主体登记”。该条规定对于设立登记而言，可以依法有效地限制不诚信之人在短时间内再次进入市场；然而，就注销登记而言，即便撤销注销登记，

[41]曹福来：《税务登记注销制度探析》，《税务与经济》2013 年第 2 期，第 76 页。
[42]《公司法》第 250 条：违反本法规定，虚报注册资本、提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得公司登记的，由公司登记机关责令改正，对虚报注册资本的公司，处以虚报注册资本金额百分之五以上百分之十五以下的罚款；对提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实的公司，处以五万元以上二百万元以下的罚款；情节严重的，吊销营业执照；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以三万元以上三十万元以下的罚款。
[43]《市场主体登记管理条例》第 3 条第 2 款：市场主体登记包括设立登记、变更登记和注销登记。

中国知网 https://www.cnki.net

部分企业亦难以恢复至申请注销前的完整法律状态。这一困境在公司一类的市场主体中表现得尤为突出。根据《市场主体登记管理条例》，公司在注销登记前必须完成清算程序，清算程序后，公司的资产状况、组织结构已发生根本性改变，不再具有继续经营的能力。如果放任这种现象的发生，市场中将会出现一系列僵尸企业。同时，让一个曾实施违法行为，不符合法律规定的瑕疵公司混迹于市场当中，必然会危害市场秩序和交易安全。[44]若撤销注销登记后，企业无法再次注销，其直接后果是导致存在不实问题的市场主体持续滞留于商事登记系统，对市场运行以及交易安全构成潜在威胁。

（四）行政义务继受制度的缺失

行政义务，是指行政相对人在行政法律关系中所承担的义务。而关于“行政义务继受”这一理论命题，在我国的现行的行政法体系中，既无法律法规对其作出明确定义，更无系统性规则构建其适用框架。但是有学者提出，行政义务继受实际上是行政法律关系变动的一种形态，也可以称之为行政法律关系的继受发生或者移转，属于行政法律关系变动中的主体变更，主体变更并不涉及行政法律关系中权利义务内容的变更，因此变更后的主体仍需继续履行原行政法律关系中的内容。[45]从中可以得知，行政义务继受，实质上是行政法律关系中的主体变更。而这种变更，强调两个方面的内容，一是主体的非同一性，二是权利义务内容的一致性。因此，行政义务继受，是指行政义务从原始主体移转到另一个主体的过程，并且在继受过程中义务的内容不变的情形。[46]以行政义务继受概念为线索，可以发现，行政实体法中也暗含行政义务继受的理论。《行政强制法》第 40 条规定，虽然法人或者其他组织已经终止，但存在权利义务继受人的，就存在变更、追加执行人的可能。[47]由此可以得知，理论上与法律中都存在行政义务继受的这一制度的痕迹。但是，法律归根结底并没有对行政义务继受的概念、成立条件作出规定。

行政义务继受制度在破解企业恶意注销逃避行政处罚的规制困境中具有独特的制度价值。行政义务继受制度通过构建义务转移规范体系，在企业主体资格灭失的特殊场景下，依法确定义务继受主体，使行政处罚这一典型行政义务不会因义务主体的灭失而落空。而行政继受义务制度的缺失，直接导致了注销承诺的

[44]王跃龙：《“撤销公司登记”与“吊销营业执照”的适用辨析》，《法学》2009 年第 6 期，第 153-160 页。
[45]应松年主编：《当代中国行政法》（第一卷），人民出版社 2018 年版，第 202 页。
[46]陈思融：《行政义务继受理论的逻辑证成》，政治与法律 2024 年第 4 期，第 135 页。
[47]肖泽晟：《论被执行人和第三人的法律地位——以行政法上金钱给付义务的执行为例》，《上海政法学院学报》2006 年第 6 期，第 105 页。

中国知网 https://www.cnki.net

法律约束的缺少行政法上的合法性基础。

如在最高人民检察院发布的行政检察典型案例第六批中，存在一起江苏省某木业公司环境违法行政非诉执行检察监督案件。江苏省生态环境局于 2019 年 12 月作出行政处罚，在法定期间经过后，生态环境局向市法院申请强制执行，市法院于 2021 年 1 月立案执行，但该院在后续中查明该木业公司于 2020 年 12 月已经注销。该市检察院依职权启动监督程序，发现该公司在清算报告中恶意隐瞒存在行政罚款的事实。在市检察院向市法院发出的检察建议中，检察院认为由于木业公司股东承诺对遗留问题承担全部责任，应履行相应赔偿责任，法院应当通知生态环境局变更执行人。市法院采纳了该检察建议后，对两名股东采取了强制执行措施。[48]在这件企业恶意注销逃避行政处罚的案件中，市检察院以股东承诺为依据，要求其履行相应的行政处罚，实际上缺乏行政法上的依据。

首先，在典型案例中，市检察院要求股东对遗留问题承担全部责任，对其采取强制执行的措施，在事实层面构成了行政义务的继受。本该由木业公司承担的行政处罚，转移至股东履行。虽然《市场主体登记管理条例》第 33 条规定，由投资人对承诺的真实性承担法律责任。但第 33 条规定既没有明确该法律责任的具体内涵，也未明确法律责任承担的具体形式，该种法律责任既可能是民事责任亦可能是行政责任，属于规范不明确的规定。而在行政法领域，由于缺失行政义务继受制度，也不同于民事法律，可以在其他法律法规中对 33 条规定的法律责任进行细化补充，从而明晰承诺所需要承担的法律责任。如此次《公司法》（2023 年）修改当中，新增第 240 条规定不仅将对于在简易注销程序承诺不实的违法事实写入新法当中，并对作出承诺不实内容的股东课以连带责任。以加重股东责任的方式，规范简易注销中的承诺不实的问题。

其次，行政法上依据的缺失不仅体现在法律条文层面，也体现在学术领域内。在学术界，由于缺少对行政义务继受的讨论，对于企业注销时有关责任人作出承诺的性质，也多在讨论其民事责任。如在《“注销承诺”之责任承担探析》[49]一文中，表明注销承诺的性质，存在五种学说，包括“对公承诺说”“对债权人承诺说”“第三人代为履行说”“债务转移说”以及“债务担保说”。五种学说各有其观点，但都在讨论的是注销承诺制度下有关责任人需要承担的民事责任，对于行政责任的承担尚未提及。

[48]最高人民检察院发布五件“检察为民办实事”——行政检察与民同性系列典型案例（第六批）：江苏省某木业公司环境违法行政非诉执行检察监督案，资料来源：https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/202206/t20220616_559927.shtml#2，浏览时间：2025 年 5 月 5 日。

[49]杨亦兵：《“注销承诺”之责任承担探析》，《人民法院报》2011 年 01 月 12 日。

中国知网 https://www.cnki.net

行政义务制度的缺失，导致注销承诺约束恶意注销行为缺少行政法上的依据，继而导致企业注销后，既不存在能够履行行政处罚的对象，也不存在继受行政处罚的主体，造成行政处罚的落空。这也是导致企业能够通过注销逃避行政处罚的又一原因。

中国知网 https://www.cnki.net

四、规制企业恶意注销逃避行政处罚的实践及困境

对于企业通过实施恶意注销的行为逃避行政处罚这类案件，各级地方行政、司法机关采取了不同的措施，部分行政、司法机关基于“任何人不得从违法行为中获利”的基本原则，认为企业通过实施违法行为获取利益后又恶意注销以逃避行政处罚的行为，是对法律秩序的破坏，应当通过制度化的规制手段予以遏制。而另一部分行政、司法机关认为严格遵守《行政诉讼法》的相关规定，在行政处罚主体灭失后，终止行政执行。由此，实践中出现了不同的观点。

（一）规制企业恶意注销逃避行政处罚的实践

在具体实施中，基于对法律与实践案例的不同理解，又存在两种不同的规制方式：从性质上可以分为补救性规制措施以及根源性规制措施。

1、采取补救性规制措施：适用民事规则变更被执行人

补救性规制措施是指行政处罚机关在不法主体实施恶意注销行为后，在行政诉讼期限届满后，向法院申请行政强制执行时，请求法院适用民事规则变更被执行人或法院在审理案件中向行政处罚机关释明变更被执行人。

如在克拉玛依市市场监督管理局、刘某某罚款行政非诉执行审查案中，刘某某作为被处罚主体的一人有限公司的相关责任人，在市场监管部门作出行政处罚决定后、克拉玛依区人民法院立案受理行政非诉执行申请前，通过简易注销程序完成公司注销登记，致使行政处罚因责任主体灭失陷入执行困境。但克拉玛依区人民法院在案件审查过程中发现注销情况后，根据《行政诉讼法》第 101 条规定，适用民事诉讼法的规定，结合《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第 21 条、第 27 条、第 32 条以及其他法律规定，裁定变更执行人为刘某某，并准予强制执行。[50]

同时，另一部分行政机关、司法机关则认为应当恪守行政责任与民事责任之间的界限，终止执行行政处罚，通过民事规则变更、追加相关人为被执行人的做法，并不合理。

例如，在丹东市市场监督管理局、丹东同济门诊部申请承认与执行法院判决、仲裁裁决案件当中，辽宁省丹东市中级人民法院在二审中主张“民事案件在执行中追加被执行人的前提条件是被执行人不能清偿债务。从法理上讲债务是平等民事主体之间存在的一种义务关系，反映的是私权利的诉求。非诉行政案件审查及

[50]克拉玛依市市场监督管理局、刘某某罚款行政非诉审查行政裁定案，新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院(2024)新 0203 行审 2 号行政裁定书。

中国知网 https://www.cnki.net

执行的对象是行政主体代表国家对行政相对人课处的义务，以单向强制性为基础，案件强制执行的标的是罚金，而并非债务，因此无法变更执行人”，[51]认为一审法院变更执行人依据错误，根据《行政诉讼法》第 97 条以及《最高人民法院关于适用《中华人民共和国行政诉讼法》》解释第 155 条，申请执行行政行为时，需满足申请强制执行人应当是该行政行为所确定的义务人这一条件。而本案中的行政行为确定的义务人为个人独资企业，而非复议申请人个人。基于罚金与债务之间的区别，也无法适用民事规定变更执行人。因此，二审裁定撤回了一审法院作出的裁定，驳回了丹东市市场监督管理局的异议请求。

2、采取根源性规制措施：撤销注销登记

根源性规制措施是指有关机关申请在发现企业恶意注销时，按照《市场主体登记管理条例》规定，向注销登记机关释明，请求其撤销注销登记。在注销登记撤销后，行政处罚机关再根据法人人格否认制度，以企业为被执行人，并请求追加相关责任人为被执行人。

如最高检发布的江苏省某金属矿砂物资公司生产安全违法行政非诉执行检察监督案：2019 年 10 月某区应急管理部门针对物资公司涉及的安全生产责任事故而对其作出的行政处罚，在法定复议期限过后，该区应急管理部门向人民法院申请强制执行。人民法院以 2019 年 9 月该物资公司已经注销为由，裁定不予执行。检察机关在接收到该区应急管理部门的反映后，向工商登记机关发出检察建议，建议依法撤销物资公司的注销登记。工商登记部门在接受检察建议，撤销注销登记后，区应急管理部门再次向区人民法院申请强制执行。经司法审查程序，该区人民法院作出准予强制执行的裁定，重新启动了非诉行政执行程序。[52]

由此，实践当中对于规制恶意注销行为出现了三种不同的做法。但是，企业恶意注销行为不仅仅会导致行政处罚无法落实，更不利于“放管服”改革的继续，甚至会影响市场公平与稳定。规制企业恶意注销行为的重要性不言而喻，但正如辽宁省丹东市中级人民法院在裁定书中所述，上述的规制行为都存在一定的瑕疵。

（二）适用民事规则变更被执行人面临的困境

1、行政诉讼中适用民事规则存在争议

行政诉讼中参照适用民事规则的做法，在《行政诉讼法》正式颁布实施之前

[51]丹东市市场监督管理局、丹东同济门诊部申请承认与执行法院判决、仲裁裁决案，辽宁省丹东市中级人民法院（2020）辽 06 执复 80 号行政裁定书。

[52]最高人民检察院发布 5 件“检察为民办事”——行政检察与民同行系列典型案例（第五批）：江苏省某金属矿砂物资公司生产安全违法行政非诉执行检察监督案，资料来源：https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/202205/t20220516_556726.shtml#2，浏览时间：2025 年 5 月 5 日。

中国知网 https://www.cnki.net

即已形成司法惯例。这一制度安排既源于司法实践的现实需求，也体现了立法技术的合理性考量。我国的行政诉讼发展起步较晚，第一部《行政诉讼法》颁布于1989年，施行于1990年。而在《行政诉讼法》尚未颁布之前，则适用当时的《民事诉讼法》（试行）。[53]“《民事诉讼法》（试行）制定，行政审判开始有法可依。在1990年6月，《行政诉讼法》实施前夕，全国共受理一审行政案件三万一千件，审结两万九千余件，涉及20余个行政部门”。[54]尽管后来，《行政诉讼法》已经颁布，但是，结合当时的实际来看，1989年《行政诉讼法》难以为法院提供一套严密的，具有较高可操作性的行政诉讼程序。[55]1991年出台的司法解释明确规定，行政诉讼可参照适用民事诉讼的相关规定，这一制度安排体现了司法实践的现实需求。自1989年《行政诉讼法》颁布以来，基于立法经济性原则的考量，对于民事诉讼与行政诉讼中具有共性的程序规则，立法机关采取了“参照适用”的立法技术，即对于已在民事诉讼法中作出详尽规定的程序性事项，行政诉讼法不再作重复性规定。这一立法模式既体现了法律体系内部的协调性，也符合程序法定的基本原则。即使在行政诉讼法实施三十五年后的今天，在行政诉讼中参照适用民事规则的做法，仍然具有其制度合理性和实践必要性。

但是，司法机关在审理企业恶意注销逃避行政处罚的案件当中，根据《行政诉讼法》第一百零一条规定，即在行政诉讼中，对于行政诉讼法没有规定的部分内容援引有关《民事诉讼法》以外的民事诉讼规则进行审判，这一做法在理论界存在争议。有学者认为，对《行政诉讼法》第101条规定，应当进行字面解释，而非扩大解释。旧司法解释规定的是参照“民事诉讼的有关规定”，是指除了可以参照民事诉讼法的规定外，还可以参照其他有关民事诉讼的规定；新法采用适用“民事诉讼法”的相关规定，表明适用范围仅限于“民事诉讼法”当中。[56]同时，也有学者认为，尽管《行政诉讼法》第101条将可准用的范围限于《民事诉讼法》中，但是也并非绝对排除了《民事诉讼法》以外的民事诉讼规则在行政诉讼中的运用。[57]

---

[53]《民事诉讼法（试行）》1982年版第三条第2款规定：法律规定由人民法院审理的行政案件，适用本法规定。

[54]何海波、晏翀等：《法治的脚步声——中国行政法大事记（1978-2014）》，中国政法大学出版社2015年版，第17-18页。

[55]章剑生：《行政诉讼法中民事诉讼规范之“适用”——基于《行政诉讼法》第101条展开的分析》，《行政法学研究》2021年第1期，第68页。

[56]王春业：《论行政诉讼对民事诉讼法相关条款之适用——兼评新行政诉讼法第101条的规定》，《上海交通大学学报（社会科学版）》2015年第6期，第25页。

[57]苏艺：《论我国行政诉讼中民事规则之准用——兼评行政诉讼法第101条》，《行政法学研究》2018年第1期，第126页。

中国知网 https://www.cnki.net

结合上述观点，行政诉讼中适用民事诉讼规则的争议焦点主要集中于：除《民事诉讼法》之外的其他民事诉讼规则是否同样具有可适用性。这一争议问题在司法实践中具有重要现实意义，若无法在行政诉讼中适用民事诉讼法以外的民事规则，将无法适用变更、追加当事人的司法解释。换言之，在实践当中在行政诉讼中适用变更、追加当事人将可能于法无据。

2、适用变更被执行人与适用规则相冲突

从规制企业恶意注销逃避行政处罚的角度出发，更支持《行政诉讼法》第101条并没有完全排除非《民事诉讼法》的民事规则在行政诉讼中的适用的观点。理由如下：《民事诉讼法》与其他民事诉讼规则存在系统上的内在联系。具体而言：其他民事诉讼规则是对《民事诉讼法》的制度性补充，其他民事诉讼规则通过对原则性的条款进行细化解释。这些补充性、辅助性规则始终遵循《民事诉讼法》的核心原则与价值取向，实现法律规范与实践需求之间的动态平衡。正因如此，在行政诉讼程序中有限度地援引其他民事规则具有合理性。就行政诉讼中如何有限度地援引民事规则，章建生学者提出了双重审查标准：其一是补充适用规则，即只有在《行政诉讼法》存在程序规范缺位且案件审理确有必要时，方可援引民事规则；其二是不抵触立法目的原则，要求所援引的民事规则不得与行政诉讼法立法目的相抵触。[58]

基于上述观点，可以得出在审理恶意注销逃避行政处罚的案件中，是否能够适用民事诉讼规则变更被执行人的关键在于适用民事诉讼规则是否不违背行政诉讼中适用民事规则的原则。

从补充性规则角度分析，执行程序作为《行政诉讼法》未明示排除的领域，原则上可以援引民事规则。新《行政诉讼法》第101条规定，有关期间、送达、执行等规定的，《行政诉讼法》没有规定的，可以适用《民事诉讼法》的相关规定。变更、追加执行人制度作为民事执行程序的有关规定，且在《行政诉讼法》中尚未规定有关内容的前提下，从补充性的角度，可以适用于行政诉讼制度当中。

从立法目的上看，在行政诉讼不能适用变更、追加执行人制度。变更、追加执行人的前提是依据法律规定而存在相关义务承受人。[59]在具体实践中，由于现行行政法律体系对行政义务的规定存在立法空白，缺乏确定行政义务人的明确规范依据，司法机关不得不转而援引民事法律规则来确定行政义务主体。但是，在

[58]章剑生：《行政诉讼法中民事诉讼规范之“适用”——基于《行政诉讼法》第101条展开的分析》，《行政法学研究》2021年第1期，第74页。
[59]刘育林：《变更追加被执行人义务主体的类型和法律适用》，《当代法学》2002年第7期，第135页。

中国知网 https://www.cnki.net

类推适用的过程中，应当严格遵守法律保留原则，不得突破行政法律原则，特别是在涉及限制公民权利、自由内容的行政法领域进行类推适用。“在行政诉讼法中通过类推适用弥补法律漏洞，虽然超出法律应有之义，但在立法者原本的目的之内，属于法律内的法的续造。但基于法律保留原则，部分行政法领域无法适用类推”。[60]就克拉玛依市市场监督管理局、刘某某罚款行政非诉审查一案而言，其中刘某所继受的行政义务，实质上构成了对其权利的限制和义务负担的增加，属于应当严格适用法律保留原则的领域。此时，类推适用变更被执行人制度构成对法律保留原则的实质性突破，不在立法者原本目的之内，是无法类推适用的领域。

实践当中，在行政执行案件中援引变更被执行人制度虽然满足了补充性规则，却忽视了行政处罚的特殊性，与立法目的相抵触。因此，行政执行案件中适用变更被执行人制度存在不合理之处。

（三）撤销企业注销登记面临的困境

相较于援引民事规则变更被执行人的规制措施，部分司法机关认为撤销注销登记更具优势：对于作为被执行人的公司注销后，能否直接变更股东为被执行人缺少行政法上的支持。但撤销注销登记，追加恶意股东为被执行人具有充足法律依据：作为被执行人的公司虚假承诺无债务，行政机关受欺骗作出注销公司的决定，意思表示不真实，该行政行为在内容方面存在明显瑕疵。对在成立时具有违法或者瑕疵的具体行政行为，可予以撤销。又基于《公司法》规定，对于股东滥用法人独立人格地位的，应对公司债务承担连带责任的规定，从而追加恶意股东为被执行人。[61]最新出台的《公司登记管理实施办法》第 20 条，[62]采纳上述观点，将撤销企业注销登记作为规制方式，但该种方式存在一定的不足之处。

1、企业注销登记性质不明确

由于法律规范以及实践当中对于注销一词的滥用，注销含义不明。这也直接导致无论是学术界还是在实务中，无论是司法机关还是行政机关，对企业注销登记的法律性质的理解存在一定的争议。

有的学者认为企业注销登记属于行政确认，“行政确认是对行政相对人现已存在的事实、身份的确定与认可，而企业在因各种原因终止营业活动时，其民事

[60]周公法：《论行政法领域的类推适用》，《行政法学研究》2012 年第 3 期，第 19 页。
[61]刘东杰、仝永涛：《多措并举惩治注销公司逃避行政处罚》，载《检察日报》2019 年 08 月 30 日。
[62]《公司登记管理实施办法》第 20 条：有证据证明申请人明显滥用公司法人独立地位和股东有限责任，通过变更法定代表人、股东、注册资本或者注销公司等方式，恶意转移财产、逃避债务或者规避行政处罚，可能危害社会公共利益的，公司登记机关依法不予办理相关登记或者备案，已经办理的予以撤销。

中国知网 https://www.cnki.net

权利能力与民事行为能力已经不存在，但如果不办理注销登记，企业的市场主体资格仍然存在，因此企业注销登记是对行政相对人丧失民事主体资格的一种确认，对当事人会产生一定权利义务上的影响”。[63]“企业注销登记只是确定了丧失法人资格这一事实”。[64]有的学者则认为企业注销登记属于行政许可，“任何一个行政行为都是一个过程，行政许可也是。行政许可包括对行政许可的设定、实施、变更、监督，自然也包括对行政许可的注销。行政许可设立、行政许可变更、行政许可注销都是行政许可的有机组成部分，行政许可的设立属于行政许可行为，认为行政许可变更、行政许可注销不属于行政许可行为是没有根据的”。[65]

在认同行政许可的观点中，又存在行政许可程序行为说、行政许可行政行为说。行政许可行为说主张“注销行为实施完毕并发生效力后，许可决定失去其效力，公民、法人或者其他组织无法继续合法地从事该项活动”。[66]

行政许可程序说则认为“行政许可注销是行政许可结束后需要办理的手续”。[67]行政许可程序说主张，企业在申请注销登记之前，或因解散、破产或者其他事由，而失去了继续营业的基础，行政许可在实际意义上已经失去了效力。注销登记只是将行政许可失效中这一事实进行登记，并予以公示，属于行政许可的一环，但并非行政行为。实践中亦存在相同观点：伏某与西安市某区市场监督管理局行政监察一案中，二审法院认为“县工商管理局所实施的注销行为仅为后续行为，并未对上诉人产生实际影响”，驳回上诉人的撤销起诉。[68]

而企业注销登记的性质直接影响到撤销企业注销登记行为的效力。“行政撤销，是指行政主体发现尚在存续期间的行政行为存在违法事由，依照现行有效的规定以及法定程序做出的，旨在消灭其法律效力的行政行为”。[69]根据行政撤销的定义，可以明确地得出行政撤销的对象是尚在存续期间的行政行为。但学术界、实务界对企业注销登记的性质，尚未得出统一定论。因此，在适用撤销注销登记的方式前，还需明确注销登记行为性质。

2、撤销企业注销登记不合理

撤销企业注销登记，看似是恢复企业的主体资格后，能够要求企业继续履行

[63]吕晓明：《企业注销登记法律分析》，《商场现代化》2006 年第 33 期，第 267 页。
[64]欧阳庆芳：《行政注销的法律属性辨析》，《兰州学刊》2013 年第 8 期，第 180 页。
[65]王太高：《公司登记瑕疵制度研究——基于行政法的视角》，《政治与法律》2012 年第 10 期，第 121 页。
[66]杨晓玲：《终止性行政行为——撤销、撤回、吊销、注销许可辨析》，中国政法大学 2005 年硕士论文，第 30 页。
[67]张春生、李飞：《中华人民共和国行政许可法释义》，法律出版社 2003 版，第 220 页。
[68]伏某与西安市某区市场监督管理局行政监察案，西安铁路运输中级人民法院（2024）陕 71 行终 1164 号二审行政裁定书。
[69]王青斌：《行政撤销权的理论证成及其法律规制》，《法学》2021 年第 10 期，第 34 页。

中国知网 https://www.cnki.net

行政处罚，实际上并不能起到相应的作用，甚至阻碍“放管服”改革的进程，贬损注销登记的公信力。因此，通过撤销注销登记的方式规制企业恶意注销逃避行政处罚的方式并不合理。

（1）撤销注销登记无法完全实现其目的

企业骗取注销登记，逃避行政处罚的，登记机关可以撤销企业的注销登记，恢复企业主体资格。这一做法的出发点，是为了解决企业在注销后，主体资格已经丧失，又无行政义务继受人，导致企业注销后无主体能够承担行政处罚的难题。并且，尽管在事后发现了企业恶意注销的行为，在《公司法》修改前，对恶意注销的行政处罚，只停留在对企业进行处罚。彼时，企业已经注销，不存在能够进行处罚的对象。这也就意味着，如果没有撤销注销登记的规定，《公司法》修改前，不仅难以通过现行有效的行政法规落实企业注销后的行政处罚，也难以对恶意注销行为进行规制。因此，规定登记机关能够撤销企业注销登记，恢复企业的资格，目的是解决针对企业的行政处罚难以落实的难题的同时，还能够进一步规制企业恶意注销行为。但是，撤销注销登记的这一目的并没有完全实现。

针对金钱处罚，根据企业注销的程序，注销是企业丧失主体资格最后的程序。在一般程序中，企业在申请注销登记前须经过清算，获得清算报告并完成清算后才能申请企业注销登记；在简易程序中，虽然不要求提交清算报告，但须承诺企业已经清算完毕。企业的清算意味着企业已经向股东或者相关人分配剩余财产。现行的法律中，并没有规定，被撤销的企业，在恢复其主体资格后，股东或者相关人是否需要返还企业财产，如何返还企业财产。企业在注销后恢复，实际上已无资产，尽管能够要求其履行行政处罚，却也因为无可供执行的财产而无法继续履行。为了解决这样的难题，只能通过《公司法》滥用法人独立人格的规定，追加被执行人。这种方式存在一定的规制不全：企业恶意注销中，不仅包含公司这一市场主体，还包括合伙企业等其他主体，而合伙企业等市场主体并不具备独立法人资格，便无法适用《公司法》的规定追究责任。

针对行为罚、资格罚，由于针对企业的行为罚、资格罚大多与企业直接相关，如吊销营业执照、责令停产停业，若无企业型行政义务继受人，难以追究自然人该类行政处罚。撤销企业注销登记看似使得该类行政处罚能够继续履行，实则并没有实现行政处罚的目的。行政处罚最基本的目的是对违法行为的惩戒。在企业的行为罚、资格罚中，最为严格的行政处罚是吊销营业执照，吊销营业执照后企业应当进行注销。也就是说，企业注销被恢复后，是为了让它再次注销。针对其

中国知网 https://www.cnki.net

他的行为罚、资格罚也类似，无论是责令停产停业、还是降低资质，都是在企业愿意继续经营的情况下，才具有惩戒效果。而在部分企业已经注销过且缺少继续经营的意愿下，行为罚、资格罚都无法实现其作为行政处罚的目的。

（2）损害注销登记公信力

“信息作为公共物品，生产成本高且消费无排他性，私人通常无力或不愿投资，导致信息缺陷无法通过市场自行解决，进而引发市场失灵，严重影响效率。此时，国家需主动介入并适度干预，成为信息的积极投资者，建立基础信息源，及时提供统一、完整、真实的市场信息，以矫正信息缺陷导致的市场失灵。”[70]因此，企业登记作为一种由政府公布的市场信息，无形中承担了建设市场基础信息源的功能。并且，通过公布注销信息的方式，能够有效减少商事交易中的不确定性，防止不良商事主体利用信息优势欺诈、损害他人利益。从这个方面看，企业登记不仅承担着对行政许可的监督管理，还承担着弥补交易对象之间的信息差的作用。

而企业登记发挥上述作用的前提是，登记信息具备使经济交往中的社会公众产生合理信赖，即登记信息须具备公信力。公信力一词，是为介绍德国的物权制度而创造的词语，是指尽管物权登记事项的真实性并非绝对的，出于保护善意第三人的利益以及维护市场稳定的目的，登记事项在物权制度下，被推定为绝对真实。由此，可以推之，即便企业登记信息不实，但企业登记仍具有法律推定的效力，“不能颠覆登记对于权利和身份真实性的表述”[71]。公信力的核心在于公众对登记机关所公示信息的信任。一旦允许撤销已生效的注销登记，意味着登记行为的法律效力可能被推翻，导致市场主体对登记信息的确定性产生怀疑。因此，撤销注销登记必将面临损害企业登记公信力的困境，甚至对不知情相对人造成其他损益。

[70]王远明、唐英：《公司登记效力探讨》，《中国法学》2003 年第 2 期，第 88 页。
[71]王令浚：《商事登记法律制度研究》，对外经贸大学 2007 年博士学位论文，第 69 页。

中国知网 https://www.cnki.net

五、完善企业恶意注销逃避行政处罚的规制措施

目前实践中采取的两种方式，都存在一定的不足之处，无法完善地规制企业恶意注销行为。因此，本文结合企业恶意注销得以逃避行政处罚的原因，提出新的规制方式：完善事前监管机制与信息共享平台，强化风险预警能力；建立事后行政义务继受制度，明确责任主体与继受范围；优化行政处罚机制，提升违法成本，旨在实现对恶意注销逃避行政处罚行为的有效规制。

（一）构建多部门协调监管与信息共享机制

目前针对恶意注销的规制方法更多的是停留在事后规制，通过检察机关的事后监督以及行政诉讼中的执行制度进行规制。事后监督机制存在以下缺点：

第一，效率低下，例如南通市检察机关在办理案件中发现了一系列“恶意注销”案件，并以此为契机在全市开展“恶意注销”专项监督活动。在监督活动中利用大数据功能，从全市五千多条可能涉案的企业注销数据以及相对应的上万条文书信息进行筛选，最后发现各类案件线索 141 起。[72]尽管南通市检察机关最后发现案件线索 141 起，但是通过对五千多条企业注销数据以及相对应的上万条文书信息进行检索、分析后得出。在监督过程中，所消耗的资源多，但是效率并不高，甚至有可能存在遗漏现象。而企业注销登记制度作为市场经济体制的重要组成部分，有关的制度设计始终面临公平与效率的价值平衡问题。过度强调公平价值，将企业注销登记程序等同于行政处罚程序，将注销程序异化为处罚程序，过于密切监督，不仅与“放管服”改革所倡导的简化行政审批、优化营商环境的核心理念相背离，更可能导致行政权力的不当扩张；反之，若片面追求注销效率，则可能诱发市场主体滥用注销程序逃避法律责任，进而损害行政执法的权威性与公信力，阻碍法治化营商环境的建设。因此，要坚持公平与效率相统一原则，建立事前、事后双重规制。

第二，在制度实践层面，行政机关和司法机关对规制企业恶意注销逃避行政处罚的规制路径存在认知分歧。有的行政机关、司法机关认为企业注销后，就不存在行政诉讼法中有明确的执行主体，以不具有执行主体为由不向法院申请强制执行或者结案处理；有的行政、司法机关则认为尽管企业已经注销，但是可以通过撤销注销登记或者变更执行人的方式追究第三人的责任。因此，统一行政机关、司法机关之间的认识也是迫切需要。

[72]程琥：《把行政检察制度优势更好地转化为监督效能》，《人民检察》2023 年第 4 期，第 39 页。

中国知网 https://www.cnki.net

1、加强行政处罚机关与注销登记机关的信息共享

构建完善的事前规制程序中最关键的是要加强行政处罚机关与注销登记机关之间的信息共享。实现注销信息与处罚信息共享，要从平台建设与具体程序两个方面入手。

（1）建立注销信息与处罚信息共享平台

要建设统一的信息共享平台以及数据信息标准体系。第一，要对信息的形式、格式、质量做出明确要求，提高信息跨部门后的可读性、可操作性，避免出现信息共享后无法使用的窘境。第二，要坚持“以共享为原则，不共享为例外”的原则对信息进行分类共享。企业注销登记机关与行政处罚机关应当根据企业注销所必要的信息以及行政处罚中不宜共享的信息将信息分为可以共享与无法共享两种类型。将诸如单位的基本信息，包括单位的名称、代码以及是否受到行政处罚等企业注销的所需要的必备信息列为应当共享的信息。将与注销无关的信息，如行政处罚的种类、行政处罚中涉及的个人隐私、商业秘密或者其他与企业注销程序无关的信息列为无法共享的信息。在保障数据安全的前提以及不侵害隐私的前提下，及时在数据共享平台共享信息。

（2）完善信息共享的程序与措施

其次，要以立法完善共享的具体程序与措施。当前政府部门信息共享工作缺乏制度上的依据与保障。例如《政府信息资源共享管理暂行办法》没有对共享不当行为的有关概念及法律后果做出规定。因此，要完善相关立法明确共享程序与措施。第一要坚持“谁主管、谁提供、谁负责”的原则，[73]提供行政处罚信息的部门，要及时更新信息，确保数据的准确性、时效性与可用性。避免出现企业已经承担有关行政处罚后，因处罚信息未及时更新，导致无法注销的情况。要坚持“谁经手、谁使用、谁负责”的原则，[74]企业注销登记部门应当按照企业注销所需要的信息依法使用共享信息。这也就意味着，在使用共享信息的过程中，只能由企业注销登记部门使用相关信息，不得出现直接或者间接将共享信息提供给他人的情形；企业注销登记部门只能以核实企业注销信息的目的使用共享信息，不得出于其他目的。第二，要健全数据安全保障机制。信息共享过程中存在一定泄漏风险，但行政处罚是对相对人的消极评价，行政处罚信息一旦被泄露，对于被处罚的企业而言，可能会造成商事信用降低以及企业财产损失等等。这也就意味着，行政处罚的泄露会在原行政处罚的基础上对企业造成“二次处罚”，有违背

[73]《政务信息资源管理暂行办法》第 13 条。
[74]《政务信息资源管理暂行办法》第 14 条。

中国知网 https://www.cnki.net

一事不再罚原则之嫌。因此要健全信息共享对信息安全的保护。

2、深化行政机关与司法机关的协作与配合

为改变当前行政机关与司法机关之间对企业恶意注销逃避行政处罚行为认识不一的现状，也为了有效应对恶意注销的治理难题，需深化行政机关与司法机关的协作与配合。

第一，应当从能力共建层面突破传统部门壁垒，加强行政机关与司法机关之间的人员交流与培训，提高双方工作人员对企业恶意注销案件的认识和处理能力，促进执法人员与司法人员形成对规制企业恶意注销行为的统一认知，便于开展高效的协作配合。同时，建立联合执法机制，定期召开联席会议，共同研究解决企业恶意注销逃避行政处罚案件中的法律适用、证据采信等问题，形成类型化案件办理指引。[75]

第二，在程序衔接维度，明确在恶意注销案件中行政、司法机关的职责与协作流程至关重要。行政机关在发现企业存在恶意注销嫌疑时，应及时将相关证据材料移送司法机关，并配合司法机关进行调查取证。司法机关应提前介入，对行政机关移送的案件进行审查，指导行政机关完善证据链条，确保案件符合立案标准。

（二）增设行政义务继受制度

增设行政义务制度，使得企业注销后，其行政处罚亦有相关责任人可以继受。但是鉴于行政义务继受的特殊性，需要明确企业恶意注销下的行政义务继受的责任主体与继受范围。

1、明确行政义务继受的责任主体

在行政义务继受中强调“主体的非同一性”，即继受前后的主体并不一致，但并不等同于在任意两个不同主体之间都可以成立行政义务继受，反而要求继受主体与被继受主体之间存在一定的“身份关联性”，而这种“关联性”的判断标准取决于继受的原因。[76]具体而言，股东若基于注销这一原因，以公司剩余财产分配者的身份关系承担公司行政义务的，可能成立行政义务的继受；而以法人人格否认的身份关系承担行政义务的，虽然在形式上符合主体的非同一性，但是并非基于注销这一继受原因而继承责任，无法构成行政义务的继受。[77]具体而言，在前文所提到的江苏木业公司一案中，在增设了行政义务继受制度的前提下，市

[75]王永虎：《破解企业恶意注销逃避行政处罚问题的检察路径》，《中国检察官》2022 年第 8 期，第 48 页。
[76]李建良：《行政法上义务继受初探》，李建良、刘淑范主编：《2005 年行政管制与行政争诉》，（我国台湾地区）“中央研究院法律学研究所”筹备处 2006 年版，第 85 页。
[77]陈思融：《行政义务继受理论的逻辑证成》，《政治与法律》2024 年第 4 期，第 136 页。

中国知网 https://www.cnki.net

检察院应当就股东是基于注销这一原因，成为公司剩余财产的分配者这一理由，要求股东承担行政处罚。在恶意注销中，基于注销这一理由追究行政处罚，无论是公司还是合伙企业，无需拘泥于《公司法》中的法人人格否认这一制度，只要股东或者相关人在注销后分配企业的财产，行政处罚机关便可依据行政义务继受制度，追缴罚款。

2、明确行政义务继受的范围

尽管无法在行政诉讼中适用民事规则变更被执行人，但是变更被执行人制度与行政义务继受制度内核相似。变更被执行人制度与行政义务继受制度都是在当事人无法履行其义务时，通过寻找、确定第三人的方式，继受相关义务，使义务能够继续履行。变更被执行人的前提是切实存在的义务并且义务具有可转移性。不存在的义务，何谈继受与履行；无法转移的义务，何谈由第三人继受。因此，行政义务继受条件的前提是行政义务的存在及行政义务的可继受性。从这个角度出发，可以得出抽象行政行为与具有人身专属性的行政处罚显然不在行政义务可继受的范围之内，只有不具有人身专属性的具体行政处罚才可继受。

抽象行政行为是相对具体行政行为而产生的概念，是指有国家行政机关制定的具有普遍约束力的行政规则的行为，是适用于某一类人或事物的。[78]抽象行政行为的普遍性，使其不针对特定的对象，不具有明确的义务内容与范围，自然也无法形成能够影响某个人权利义务效力的具体义务。具体行政处罚尚未发生，自然也无法继受。

根据《行政处罚法》第九条以及相关规定，我国的行政处罚种类主要可以分为声誉罚、财产罚、资格罚、行为罚、人身自由罚五种。[79]这是从内容上对行政处罚进行划分。但针对继受制度而言，需从不同属性进行划分，此处的属性特指是否具备人身专属性。“具有人身专属性的义务原则上只能由该义务人履行，不得代理、让与或者转让。”[80]这也就意味着，若某行政义务属于具备人身专属性的义务，在企业终止时，该行政义务也会因为原行政行为主体的消灭、继受主体的不存在，而随之消灭。结合我国的行政处罚种类与人身专属性来看，针对企业的资格罚多是具备人身专属性，是针对企业的资格、资质进行限制或取消的处罚，因此该类行政处罚无法由股东等非企业主体予以继受。

[78]程庆水：《论抽象行政行为监督机制的完善与发展》，《河北学刊》2012 年第 4 期，第 146 页。
[79]李蕊：《论行政处罚种类划分与设定》，《济南大学学报（社会科学版）》2020 年第 3 期，第 144 页。
[80]陈敏：《行政法总论》，新学林出版有限公司 2016 版，第 256 页。

中国知网 https://www.cnki.net

（三）增设针对企业有关人员的行政处罚

我国的单位行政处罚形成了以单罚制为原则，以双罚制为例外的处罚模式。尽管如此，在现在面对企业恶意注销逃避行政处罚的情况下，企业已经通过各种手段被注销，企业从程序上或事实上，都不复存在。再次对企业强加行政处罚，显然会违背行政处罚原则，因此增加针对企业有关人员的行政处罚，才能更好地解决企业恶意注销逃避行政处罚的难题。

1、增设针对企业有关人员行政处罚的必要性和可行性

（1）增设针对企业有关人员行政处罚的必要性

引入双罚制的必要性包括两个方面：一是市场主体激增带来的守法水平的下降；二是转嫁罚的规制力度有限。

商事制度改革以来，不仅放宽了入市条件，也放宽了出市条件。在我国经济体制由计划经济向市场经济转型的改革初期，尽管法律制度已经明确承认了民营经济在市场中的主体地位，但受当时行政法理念尚未完善及政府职能部门以管理为导向的思维方式影响，商事登记程序主要侧重于国家层面的宏观调控和行政干预。[81]任何事物都具有两面性。一方面，复杂烦琐的登记程序和高标准的准入门槛导致商事活动的效率不尽如人意，这对于推动社会主义市场经济的进一步发展形成了一定障碍；然而，从另一方面来看，这种制度设计也为政府职能部门提供了更为有效的监管手段，有助于对市场主体进行更为严格的监管。商事制度改革深化期后，市场主体的激增，形式审查的注销方式提高了企业注销逃避处罚的可能性。行政处罚的目的不仅包括惩戒行政违法行为，更是想通过惩戒行为发挥法律的教育目的，预防自然人或者组织实施、再次实施行政违法行为。实现行政处罚目的，不能仅仅依靠自然人或者组织的道德自觉，更需要能够引起企业或者企业成员高度注意的法律规范，使企业或者企业成员能够主动抑制不法意图。在市场经济的背景下，当实施违法行为会造成超出利益更大的损害后果时，理性经济人的选择不言而喻。

（2）增设针对企业有关人员行政处罚的可行性

增设针对企业有关人员行政处罚的可行性在于，在单位违法的场合中普遍存在着两个违法构成要件，单位违法构成要件与单位成员违法构成要件。并且根据责任自负原则，在具备违法构成要件的基础上，应当对单位以及单位成员进行处罚。单位违法中，一定具备单位违法的构成要件，这是一个构成要件说还是两个

[81]黄晓林：《我国商事登记制度改革中私法与公法秩序的博弈》，《理论月刊》2022 年第 6 期，第 99 页。

中国知网 https://www.cnki.net

构成要件说都支持的观点。但是，实际上单位违法的场合中，也具备单位成员的违法构成要件。一方面，单位成员在单位中实际起到的是单位意志形成的决策者以及单位决策的实施者。而且，单位成员离开单位后，也是独立个体，独立地享有法律规定的权利与义务。[82]因此，单位成员在单位违法中具备主体资格。另一方面，尽管在单位违法的场合中，违法行为属于单位的构成要件，但是从单位成员的角度出发，单位成员负有使得单位遵守法律的义务，在单位实施违法行为的同时，也意味着单位成员并没有履行其义务。

日本刑法学者佐伯仁志主张通过干预单位组织体的决策机制，从而达到抑制犯罪的目的，对单位处罚应遵循组织抑制模式。[83]也就意味着要通过抑制单位成员，这个单位决策实际做出者及践行者，抑制单位犯罪。现行行政处罚的制度下，不仅给企业逃避行政处罚提供了漏洞，事后也无法很好地规制恶意注销行为。其原因就在于，只是利用处罚给予违法企业以消极的法律后果，而未积极地抑制违法行为的发生，也未能消除单位行政违法的根源。增设针对单位成员的行政处罚，单位成员会基于个人财产的相对有限性以及个体趋利避害的特征进行更为理性的选择。这决定了相较于对单位处罚而言，对单位成员施加的财产罚或资格罚将产生更加显著的效应。而且鉴于单位成员兼具单位决策的决定者与实施者，通过抑制单位成员的行政违法意识，实现溯源治理。

2、增设针对企业有关人员行政处罚的具体方式

根据上文中所提到的佐伯仁志学者的观点，即通过干预单位组织体的决策机制，从而达到抑制犯罪的目的，此处的企业有关人员是指作出企业恶意注销的决策者或实施者。

尽管市场主体设立登记与注销登记之间存在较大的差别，以设立登记为对象的法律规范难以适用于注销登记当中，但是设立登记与注销登记皆属于商事登记中的一环，仍有其共同之处，可以借鉴适用。如新《公司法》中第 250 条新增设对公司责任人员的财产罚。

除增设对公司责任人员的金钱罚外，增设资格罚具有更加明显的制度优势。相较于其他行政处罚，资格罚直接作用于责任主体的市场准入资格，通过限制或剥夺责任主体的行为资格，能够在一定时间内有效地规制责任主体再次进入市场、影响市场秩序的可能。如在三亚中皓废旧物资回收有限公司其他行政行为非诉执

[82]刘骁军：《一个单位犯罪、两个犯罪构成——双罚制理论依据新探》，《政治与法律》2001 年第 3 期，第 31 页。
[83][日]佐伯仁志：《制裁论》，丁胜明译，北京出版社 2018 版，第 140 页。

中国知网 https://www.cnki.net

行审查一案中，二审法院中提到中皓公司已于 2019 年 6 月 24 日办理注销登记，但实际情况是，该中皓公司仍然存在。更值得注意的是，二审法院认为一审法院应当向申请人释明变更被申请人，裁定撤销一审，发回重审，并没有采用撤销注销登记，恢复企业资质的方式。[84]这也就意味着，案件审理时，中皓公司已经注销，并且没有恢复资质。案件审理后，中皓公司重新设立。这种利用虚假材料骗取注销登记，行为败露后，又恢复设立的行为，不仅违反了《公司法》的相关规定，造成了司法资源的浪费，还严重损害了市场信用体系，破坏了公平竞争的市场秩序。

因此，为进一步加强对恶意注销企业及相关责任人的约束，可以构建以任职资格限制和市场准入阻断为核心的资格罚体系。参照《公司法》（2023 年）第 178 条规定，明确规定对恶意注销负有直接责任的法定代表人、实际控制人等主体，自注销登记完成之日起 3 至 5 年内禁止担任其他企业的董事、经理等高级职务。通过剥夺责任主体的商事组织控制权，限制其市场活动范围，降低其再次利用企业形式进行恶意注销活动的可能性。或是借鉴《市场监督管理条例实施细则》第 71 条规定，明确对于以欺诈手段骗取注销登记的，限制其责任人员在一定时间内再次获取设立登记。通过禁止恶意注销企业及相关责任人在一定时期内重新注册同被恶意注销企业相类似的新企业，从源头上杜绝恶意注销企业通过重新注册新企业来继续从事经营活动，逃避行政处罚的可能性。

[84]三亚中皓废旧物资回收有限公司其他行政行为非诉执行审查行政裁定案，海南省三亚市中级人民法院(2020)琼 02 行审复 2 号行政裁定书。

中国知网 https://www.cnki.net

结语

相较于企业恶意注销逃避民事责任，企业恶意注销逃避行政处罚的实践案例较少，但同样会削弱行政处罚的效能，动摇市场交易安全的基础。尽管，实践当中已经意识到需要对企业恶意注销逃避行政责任的行为进行规制，并且形成了两种规制方式，在一定程度上规制了恶意注销行为，抑制了违法行为发生的概率。但值得注意的是，两种规制方式都存在着一定的不足，具体表现为撤销登记的不合理以及变更被执行人制度与适应规则的冲突。为对恶意注销行为进行更好的规制，应当从企业能够利用注销程序逃避行政责任的原因出发，即企业注销程序的不足，转嫁罚制度规制乏力以及行政义务继受制度的缺失等角度分析，完善企业注销程序中行政处罚信息与注销信息之间的共享，增设针对责任人员的行政处罚以及增设行政义务继受制度，降低企业恶意注销逃避行政责任的可能性，提高实施恶意注销的违法成本，从而达到规制目的。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

论文类

1. 杨晓玲：《终止性行政行为——撤销、撤回、吊销、注销许可辨析》，中国政法大学 2005 年硕士论文。

2. 周玲玲：《行政处罚中单位违法行为处罚模式》，东南大学 2021 年硕士论文。

3. 陶子辰：《行政许可注销制度研究》，华东政法大学 2023 年硕士论文。

4. 王令浚：《商事登记法律制度研究》，对外经贸大学 2007 年博士学位论文。

著作类

1. 应松年主编：《当代中国行政法》（第一卷），人民出版社 2018 年版。

2.张春生、李飞：《中华人民共和国行政许可法释义》，法律出版社 2003 版。

3. 何海波、晏翀、严驰恒：《法治的脚步声——中国行政法大事记（1978-2014）》，中国政法大学出版社 2015 年版。

4. 陈敏：《行政法总论》，新学林出版有限公司 2016 版。

5.[日]佐伯仁志：《制裁论》，丁胜明译，北京出版社 2018 版。

期刊类

1. 尹泽、黄刃：《企业注销的税务管理问题初探》，《税收管理》2017 年第 6 期。

2. 曹福来：《税务登记注销制度探析》，《税务与经济》2013 年第 2 期。

3. 汤洁茵：《企业恶意注销后，国家征税权的法律保护》，《税收法治》2009 年第 2 期。

4. 黄建文、闵心怡：《公司注销后欠税追征：法律困境、理论反思及制度重构》，《商业会计》2023 年第 24 期。

5. 王太高：《公司登记瑕疵制度研究——基于行政法的视角》，《政治与法律》2012 年第 10 期。

6. 王永虎：《破解企业恶意注销逃避行政处罚问题的检察路径》，《中国检察官》2022 年第 8 期。

7. 徐晓明：《行政许可注销有关理论问题研究》，《理论与改革》2007 年第 5 期。

8. 王太高：《论行政许可注销立法之完善》，《法学》2010 年第 9 期。

9. 季奎明：《第三类破产：“不算而销”的特别清理程序》，《政法论丛》2021 年第 6 期。

10. 吕长城：《行政许可注销制度的实施困境与体系建构》，《中国行政管理》2021 年第 7 期。

11. 徐晓明：《建构行政许可注销程序设想》，《理论探索》2008 年第 1 期。

12. 章剑生：《行政诉讼中民事诉讼规范之“适用”——基于《行政诉讼法》第 101 条展开的分析》，《行政法学研究》2021 年第 1 期。

13. 苏艺：《论我国行政诉讼中民事诉讼规则之准用——兼评《行政诉讼法》第 101 条》，《行政法学研究》2018 年第 1 期。

14. 王春业：《论行政诉讼对民事诉讼法相关条款之适用——兼评新行政诉讼法第 101 条的规定》，《上海交通大学学报（哲学社会科学版）》2015 年第 6 期。

中国知网 https://www.cnki.net

15. 刘育林：《变更与追加被执行人义务主体的类型和法律适用》，《当代法学》2002 年第 7 期。

16. 黄忠顺:《论执行当事人变更与追加的理论基础》,《北京科技大学学报（社会科学版）》2013 年第 2 期。

17. 徐晓明：《市场主体强制注销制度的内在取向及其法治建构》，《行政法学研究》2023 年第 4 期。

18. 陈世香、黎德源：《中国“放管服”改革研究的进展与前瞻》，《上海行政学院学报》2021 年第 3 期。

19. 彭錞：《论政务数据共享的推进与边界》，《交大法学》2023 年第 6 期。

20. 黄辉：《电子政务信息资源共享的制约因素及其推进策略研究——以X市为例》，《现代情报》2014 年第 8 期。

21. 王峰：《政府决策权执行权监督权协调路径选择的实证分析》，《天水行政学院学报》2020 第 1 期。

22. 袁刚、温圣军、赵晶晶、陈红：《政务数据资源整合共享：需求、困境与关键进路》，《电子政务》2020 年第 10 期。

23. 王锡锌：《政务数据汇集的风险及其法律控制》，《华东政法大学学报》2024 年第 3 期。

24. 杨亦兵：《“注销承诺”之责任承担探析》，《人民法院报》2011 年。

25. 喻少如:《论单位违法责任的处罚模式及其《行政处罚法》的完善》,《南京社会科学》2017 年第 4 期。

26. 肖泽晟：《论被执行人和第三人的法律地位——以行政法上金钱给付义务的执行为例》，《上海政法学院学报》2006 年第 6 期。

27. 吕晓明：《企业注销登记法律分析》，《商场现代化》2006 年第 33 期。

28. 欧阳庆芳：《行政注销的法律属性辨析》，《兰州学刊》2013 年第 8 期。

29. 王青斌：《行政撤销权的理论证成及其法律规制》，《法学》2021 年第 10 期。

30. 王跃龙：《“撤销公司登记”与“吊销营业执照”的适用辨析》，《法学》2009 年第 6 期。

31. 王远明、唐英：《公司登记效力探讨》，《中国法学》2003 年第 2 期。

32. 刘育林：《变更追加被执行人义务主体的类型和法律适用》，《当代法学》2002 年第 7 期。

33. 周公法：《论行政法领域的类推适用》，《行政法学研究》2012 年第 3 期。

34. 程琥：《把行政检察制度优势更好地转化为监督效能》，《人民检察》2023 年第 4 期。

35. 程庆水：《论抽象行政行为监督机制的完善与发展》，《河北学刊》2012 年第 4 期。

36. 李蕊：《论行政处罚种类划分与设定》，《济南大学学报（社会科学版）》2020 年第 3 期。

37. 陈思融：《行政义务继受理论的逻辑证成》，《政治与法律》2024 年第 4 期。

38. 黄晓林：《我国商事登记制度改革中私法与公法秩序的博弈》，《理论月刊》2022 年第 6 期。

中国知网 https://www.cnki.net

39. 刘骁军：《一个单位犯罪、两个犯罪构成——双罚制理论依据新探》，《政治与法律》2001 年第 3 期。

40.郑曙光、童梦琪：《商事主体简易注销制度：制度生成逻辑与实践创新》，《法治研究》2017 年第 5 期。

41. 李建良：《行政法上义务继受初探》，李建良、刘淑范主编：《2005 年行政管制与行政争诉》，（我国台湾地区）“中央研究院法律学研究所”筹备处 2006 年版。

42. 刘东杰、仝永涛：《多措并举惩治注销公司逃避行政处罚》，《检察日报》2019 年 08 月 30 日。

43.张剑、刘长江等：《恶意注销对单位犯罪刑事责任认定及刑法执行的影响》，《中国检察官》2024 年第 7 期。

44.时延安：《单位犯罪教义学的两个问题》，《北京社会科学》2024 年第 2 期。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net